РЕКЛАМА

Дело № 1-19/2021

Номер дела: **1-19/2021**

УИН: **27RS0013-01-2020-002493-50**

Дата начала: **30.11.2020**

Дата рассмотрения: **03.02.2021**

Суд: **Амурский городской суд Хабаровского края**

Судья: **Карпеченко Елена Александровна**

Статьи УК: **158**

Результат

Вынесен ПРИГОВОР

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Петров Н.В.		
Защитник (адвокат)	Римский А.В.		
Защитник (адвокат)	Серегин С.Н.		
Защитник (адвокат)	Максимов М.И.		
	Филинов Сергей Дмитриевич	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Митюк Роман Николаевич	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Филинов Дмитрий Борисович	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Есипенко Владислав Александрович	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			30.11.2020
Передача материалов дела судье			01.12.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		29.12.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	БОЛЕЗНЬ СУДЬИ	11.01.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	13.01.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	18.01.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	25.01.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		03.02.2021
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		03.02.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			04.02.2021
Дело оформлено			18.06.2021

Приговор

Дело № 1–19/2021 03 февраля 2021г.

(следственный № 11901080003000627)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Амурск

Амурский городской суд Хабаровского края в составе:

председательствующего судьи Карпеченко Е.А.

с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Амурска Баженова А.А.,

потерпевших ББМ, КЛИ, ТЕИ,

подсудимых Филинова Д.Б., Филинова С.Д., Есипенко В.А., Митюка Р.Н.,

адвокатов Максимова М.И., Римского А.В., Петрова Н.В., Серегина С.Н.,

при секретаре Козловской Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Филинова Дмитрия Борисовича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца г<данные изъяты>, гр. РФ, образование <данные изъяты>, в/о, работает в <данные изъяты>, женатого, имеющего сына ФТД, ДД.ММ.ГГГГ.р., проживающего и зарегистрированного <адрес>, ранее судимого:

- 06.04.2017г. Центральным районным судом г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по п. «б, в» ч.2 ст. 158, п. «б,в» ч.2 ст. 158, п. «б,в» ч.2 ст. 158, п. «б,в» ч. 2 ст. 158, п.

«б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к лишению свободы на срок 3 года, условно, с испытательным сроком 3 года,

осужденного:

- 25.12.2020г. Комсомольским районным судом Хабаровского края по п. «в» ч. 3 ст. 158, п. «а,б,в» ч.2 ст. 158, п. «а,б,в» ч.2 ст. 158 УК РФ, с применением ч.6 ст.15, ч.2 с. 69 УК РФ к лишения свободы на срок 4 года, условно, с испытательным сроком 4 года (за преступления, совершенные с 20.10.2019 г. по 20.04.2020 г.,, 02.03.2020г.-по 24.03.2020г., 02.04.2020г.). Приговор Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амур Хабаровского края от 06.04.2017 г. исполнять самостоятельно. Приговор вступил в законную силу 12.01.2021 г.,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б,в» ч.2 ст. 158, п. «б,в» ч.2 ст. 158, п. «а,б,в» ч.2 ст. 158, п. «а,б,в» ч.2 ст. 158, п. «а,б,в» ч.2 ст. 158, п. «а,б,в» ч.2 ст. 158 п. «а,б,в» ч.2 ст. 158, п. «а,б,в» ч.2 ст. 158, п. «а,б,в» ч.2 ст. 158, п. «а,б,в» ч.2 ст. 158, п. «а,б,в» ч.2 ст. 158, п. «а,б» ч.2 ст. 158, п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ,

Филинова Сергея Дмитриевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <данные изъяты>, гр. РФ, образование <данные изъяты> классов, в/о, холостого, со слов работает в <данные изъяты>, проживающего <адрес> (зарегистрирован <адрес>), ранее не судимого,

осужденного:

- 25.12.2020г. Комсомольским районным судом Хабаровского края по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, с применением ч. 6 ст.15 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года, условно, с испытательным сроком 2 года (за преступление, совершенное с 02.03.2020г. по 24.03.2020 г.). Приговор вступил в законную силу 12.01.2021 г.,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б,в» ч.2 ст. 158, п. «а,б,в» ч.2 ст. 158, п. «а,б,в» ч.2 ст. 158, п. «а,б,в» ч.2 ст. 158 п. «а,б,в» ч.2 ст. 158, п. «а,б,в» ч.2 ст. 158, п. «а,б,в» ч.2 ст. 158, п. «а,б,в» ч.2 ст. 158, п. «а,б» ч.2 ст. 158, п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ,

Есипенко Владислава Александровича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <данные изъяты>, гр. РФ, образование <данные изъяты> классов, в/о, со слов работает в <данные изъяты>, холостого, проживающего и зарегистрированного <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ,

Митюка Романа Николаевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <данные изъяты>, гр. РФ, образование <данные изъяты> классов, в\о, работает <данные изъяты>, холостого, проживающего <адрес> (зарегистрирован <адрес>), ранее судимого:

- 07.07.2011 г. Центральным районным судом г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по ч.4 ст. 111, ч. 1 ст. 111 УК РФ,с примнением ч.3 ст. 69 УК РФ к лишению свободы на срок 7 лет 6 мес., с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 25.01.2017 г. освобождён условно-досрочно на неотбытый срок 1 год 7 мес. 9 дней,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Филинов Д.Б. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

В г. Амурске Хабаровского края в период с 18 час. 23.02.2019 г. до 12 час. 26.02.2019 г. Филинов Д.Б., находясь возле гаражного бокса № ГСК №, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № , в районе «<данные изъяты>», ориентировочно на расстоянии 600 метров, по направлению на запад от <адрес>, с целью хищения чужого имущества, воспользовавшись тем, что за его преступными действиями никто не наблюдает, при помощи принесенной с собой газовой горелки, срезал калитку на гаражном боксе. После чего незаконно проник во внутрь, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитил:

-аккумулятор марки «Solit» стоимостью 6560 руб.;

-канистры моторного масла «Castrol» объемом 4 л стоимостью 2225 руб.;

-набор инструментов в металлическом ящике стоимостью 4000 руб.;

-домкрат автомобильный, панель от магнитолы автомобильной, ключи от автомобиля «Nissan Avenir» с брелоком сигнализации, колесо автомобильное, ценности не представляющее.

После чего, с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылся и распорядился им по-своему усмотрению, причинив потерпевшему **ПАВ** значительный материальный ущерб на общую сумму 12 785 руб.

Заявлен гражданский иск на сумму 12785 руб.

Филинов Д.Б. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

В г. Амурске Хабаровского края в период с 16 час. 11.03.2019 г. до 11 час. 45 мин. 13.03.2019 г., находясь возле гаражного бокса № ПГК № , расположенного на земельном участке с кадастровым номером № , в районе <адрес>, примерно на расстоянии 120 м по направлению на северо-запад от территории АЗС «<данные изъяты>», с целью хищения чужого имущества, воспользовавшись тем, что за его преступными действиями никто не наблюдает, при помощи принесенных с собой углошлифовальной машины и фомки, взломал замок гаража. После чего, незаконно проник во внутрь, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитил:

-компрессор «Агрессор» в футляре стоимостью 2500 руб.;

-гаечные ключи в количестве 7 штук в футляре «Кратон» стоимостью 700 руб.;

-набор торцевых головок в кейсе стоимостью 1500 руб.;

-набор торцевых головок в железном кейсе стоимостью 2000 руб.;

-углошлифовальную машину «BOSCH» стоимостью 1500 руб.;

-ключ торцевой «JONNESWAY» стоимостью 2500 руб.;

-строительный фен «МАК1ТА» стоимостью 1500 руб.;

-светодиодный фонарь стоимостью 1000 руб.;

-светодиодный фонарь стоимостью 2000 руб.;

-два удлинителя общую сумму 2000 руб.;

-бензопилу «HUSQVARNA» стоимостью 7000 руб.;

-бухту с кабелем длиной 30 метров стоимостью 1500 руб.;

-ручную таль стоимостью 5600 руб.;

-стол для пикника стоимостью 1000 руб.;

-аккумулятор «ROCKET» стоимостью 2500 руб.;

-аккумулятор «Арктика» стоимостью 500 руб.;

-удочку стоимостью 1000 руб.;

-удочку стоимостью 1500 руб.;

-хапугу рыболовную стоимостью 1500 руб.;

-мешок пропиленовый, государственные регистрационные знаки А 552 РС/27 в количестве двух штук, ценности не представляющие;

После чего, с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылся, распорядившись по -своему усмотрению, причинив потерпевшему **СМС** значительный материальный ущерб на общую сумму 39300 руб.

В ходе предварительного расследования часть похищенного имущества была возвращена.

Заявлен гражданский иск на сумму 35800 руб.

Филинов Д.Б., Филинов С.Д. совершили кражу**,** то есть, тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

В г. Амурске Хабаровского края в период с 18 час. 30 мин. 02.10.2019г. до 09 час. 30 мин. 03.10.2019 г. Филинов Д.Б. и Филинов С.Д., находясь возле гаражного бокса № ГСК №, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № , в районе <адрес>, примерно на расстоянии 160 м по направлению на запад от территории АЗС «<данные изъяты>», вступили в предварительный сговор на тайное хищение чужого имущества из указанного гаражного бокса.

Реализуя свой совместный преступный умысел, находясь там же,в указанный период времени, воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, Филинов С.Д. остался возле гаражного бокса для наблюдения за окружающей обстановкой с целью предупреждения Филинов Д.Б. об опасности, грозящей осуществления их преступного умысла, а Филинов Д.Б., при помощи принесенных с собой углошлифовальной машины и фомки взломал замок на гаражном боксе. После чего, Филинов Д.Б. и Филинов С.Д. незаконно проникли во внутрь, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, похитили:

-углошлифовальную машину марки «Интерскол» стоимостью 5000 руб.;

-углошлифовальную машину марки «Макита» стоимостью 2000 руб.;

-бензопилу марки «Хускварна» стоимостью 8000 руб.;

-перфоратор в пластиковом кейсе стоимостью 4000 руб.;

-электрорубанок стоимостью 10000 руб.,

-циркулярную электропилу марки «Интерскол» стоимостью 12000 руб.;

-аккумуляторную дрель-шуруповёрт стоимостью 3000 руб.;

-три удлинителя черного цвета длинной 15 м на общую сумму 7500 руб.;

-удлинитель белого цвета длинной 20 м стоимостью 2500 руб.;

-два люминесцентных светильника марки «1ЕК» на общую сумму 2000 руб.;

-микроволновую печь «SAMSUNG» стоимостью 5000 руб.;

-дрель электрическую в корпусе синего цвета стоимостью 1000 руб.;

-дрель электрическую в корпусе оранжевого цвета стоимостью 1000 руб.;

-картофель в сетках, в количестве 17 штук, ценности не представляющий.

После чего, Филинов Д.Б. и Филинов С.Д. с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылись, распорядившись по-своему усмотрению, причинив потерпевшему **ТАП** значительный материальный ущерб на общую сумму 60500 руб.

В ходе предварительного расследования часть похищенного имущества была возвращена. Материальный ущерб возмещен в полном объеме.

Филинов Д.Б., Филинов С.Д. совершили кражу**,** то есть, тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

В г. Амурске Хабаровского края в период с 17 час. 24.11.2019г. до 13 час. 27.11.2019 г., Филинов Д.Б. и Филинов С.Д., находясь возле гаражного бокса № ГСК №, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, в районе <адрес>, примерно на расстоянии 380 м по направлению на северо-запад от территории АЗС «<данные изъяты>», вступили в предварительный сговор на тайное хищение чужого имущества из указанного гаражного бокса.

Реализуя свой совместный преступный умысел, находясь там же,в указанный период времени, воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, Филинов С.Д. залез на крышу гаражного бокса для наблюдения за окружающей обстановкой с целью предупреждения Филинов Д.Б. об опасности, грозящей осуществления их преступного умысла, а Филинов Д.Б. при помощи принесенной с собой углошлифовальной машины взломал замок на гаражном боксе. После чего, Филинов Д.Б. и Филинов С.Д. незаконно проникли во внутрь, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору похитили:

-две тепловые пушки на общую сумму 16000 руб.;

-головку от двигателя автомобиля марки «Toyota-Haice» стоимостью 25000 руб.;

-аккумулятор на 55 А от автомобиля марки «УАЗ-469» стоимостью 4000 руб.;

-планетарную передачу от автомобиля марки «УАЗ-469» стоимостью 10000 руб.;

-генератор мощностью 600 Вт в заводской упаковке с документами, стоимостью 6000 руб.,

-сеть рыболовную, ценности не представляющую.

После чего, Филинов Д.Б. и Филинов С.Д. с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылись, распорядившись по- своему усмотрению, причинив потерпевшему **РЗН** значительный материальный ущерб на общую сумму 61000 руб.

Заявлен гражданский иск на сумму 61000 руб.

Филинов Д.Б., Филинов С.Д. совершили кражу**,** то есть, тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

В г. Амурске Хабаровского края в период с 12 час. 02.12.2019 г. до 11 час. 16.12.2019 г., Филинов Д.Б. и Филинов С.Д., находясь возле гаражного бокса № ПГСК № , расположенного на земельном участке с кадастровым номером № , в районе территории автокооператива «<данные изъяты>», примерно на расстоянии 700 м по направлению на северо-запад от <адрес>, вступили в предварительный сговор на тайное хищение чужого имущества из указанного гаражного бокса.

Реализуя свой совместный преступный умысел, находясь там же,в указанный период времени, воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, Филинов С.Д. залез на крышу гаражного бокса для наблюдения за окружающей обстановкой с целью предупреждения Филинов Д.Б. об опасности, грозящей осуществления их преступного умысла, а Филинов Д.Б., при помощи принесенной с собой углошлифовальной машины взломал замок на гаражном боксе. После чего, Филинов Д.Б. и Филинов С.Д. незаконно проникли во внутрь, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору похитили:

-станок деревообрабатывающий универсальный с документами стоимостью 25000 руб.;

-тепловую пушку марки «Кратон» стоимостью 3000 руб.

После чего, Филинов Д.Б. и Филинов С.Д. с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылись, распорядившись по-своему усмотрению, причинив потерпевшему **НПА** значительный материальный ущерб на общую сумму 28000 руб.

В ходе предварительного расследования похищенное имущество было возвращено.

Филинов Д.Б., Филинов С.Д. совершили кражу**,** то есть, тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

В г. Амурске Хабаровского края в период с 18 час. 08.12.2019г. до 14 час. 11.12.2019г., Филинов Д.Б. и Филинов С.Д., находясь возле гаражного бокса № ГСК №, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, в районе <адрес>, примерно на расстоянии 170 м по направлению на северо-запад от территории АЗС «<данные изъяты>», вступили в предварительный сговор на тайное хищение чужого имущества из указанного гаражного бокса.

Реализуя свой совместный преступный умысел, находясь там же,в указанный период времени, воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, Филинов С.Д. остался возле гаражного бокса для наблюдения за окружающей обстановкой с целью предупреждения Филинов Д.Б. об опасности, грозящей осуществления их преступного умысла, а Филинов Д.Б.,при помощи принесенных с собой углошлифовальной машины и фомки, взломал замок на гаражном боксе. После чего, Филинов Д.Б. и Филинов С.Д. незаконно проникли во внутрь, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору похитили:

-инвертор сварочный «Евролюкс 190» стоимостью 5000 руб.;

-углошлифовальную машину марки «Кратон» стоимостью 3000 руб.;

-удлинитель длиной 10 метров с розеткой стоимостью 2000 руб.;

-сварочную маску, стоимостью 200 руб.

После чего, Филинов Д.Б. и Филинов С.Д. с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылись, распорядившись по- своему усмотрению, причинив потерпевшему **ТЕИ** значительный материальный ущерб на общую сумму 10200 руб.

Материальный ущерб возмещен в полном объеме.

Филинов Д.Б., Филинов С.Д. совершили кражу**,** то есть, тайное хищение чужого имущества, ю группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

В г. Амурске Хабаровского края в период с 13 час. 07.02.2020г. до 16 час. 12.02.2020 г., Филинов Д.Б. и Филинов С.Д., находясь возле гаражного бокса № ГСК 38, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № , в районе территории «<данные изъяты>», примерно на расстоянии 480 м по направлению на запад от <адрес>, вступили в предварительный сговор на тайное хищение чужого имущества из указанного гаражного бокса.

Реализуя свой совместный преступный умысел, находясь там же,в указанный период времени, воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, Филинов С.Д. остался возле гаражного бокса для наблюдения за окружающей обстановкой с целью предупреждения Филинов Д.Б. об опасности, грозящей осуществления их преступного умысла, а Филинов Д.Б.. при помощи принесенных с собой углошлифовальной машины и фомки взломал замок на гаражном боксе. После чего, Филинов Д.Б. и Филинов С.Д. незаконно проникли во внутрь, откуда действуя тайно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору похитили:

-мотокультиватор «HUTER» модель «GMC-7.0» стоимостью 22770 руб.;

-цепную бензиновую пилу марки «HUTER» модель «BL-45M» стоимостью 1500 руб.;

-углошлефовальную машину марки «ЗУБР» модель «УШМ-125-950» стоимостью 1000 руб.;

-переходник для USB-накопителя стоимостью 600 руб.;

-насос для подкачки колёс автомобильный, насос водяной, печь походную, ценности не представляющие.

После чего, Филинов Д.Б. и Филинов С.Д. с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылись, распорядившись по- своему усмотрению, причинив потерпевшей **КЛИ** значительный материальный ущерб на общую сумму 25870 руб.

Материальный ущерб возмещен в полном объеме.

Филинов Д.Б., Филинов С.Д., Митюк Р.Н. совершили кражу**,** то есть, тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

В г. Амурске Хабаровского края в период с 14 час. 22.02.2020 г. до 14 час. 50 мин. 25.02.2020 г., Филинов Д.Б., Филинов С.Д., Митюк Р.Н., находясь возле гаражного бокса № ГСК № , расположенного на земельном участке с кадастровым номером № , в районе территории автокооператива «<данные изъяты>», примерно на расстоянии 600 м по направлению на северо-запад от <адрес>, вступили в предварительный сговор на тайное хищение чужого имущества из указанного гаражного бокса.

Реализуя свой совместный преступный умысел, находясь там же,в указанный период времени, воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, Филинов С.Д. и Митюк Р.Н. остались в стороне для наблюдения за окружающей обстановкой с целью предупреждения Филинов Д.Б. об опасности, грозящей осуществления

их преступного умысла, а Филинов Д.Б., при помощи принесенной с собой углошлифовальной машины взломал замок на гаражном боксе. После чего, Филинов Д.Б., Филинов С.Д., Митюк Р.Н. незаконно проникли во внутрь, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, похитили:

-комплект литых дисков R15.5 *114.3 ET 45 стоимостью 20000 руб.;

-комплект летней резины «Hankook» 205/65 R15 стоимостью 24300 руб.

После чего, Филинов Д.Б., Филинов С.Д., Митюк Р.Н. с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылись, распорядившись по- своему усмотрению, причинив потерпевшему **ББМ** значительный материальный ущерб на общую сумму 44300 руб.

В ходе предварительного расследования часть похищенного имущества была возвращена.

Материальный ущерб возмещен в полном объеме.

Филинов Д.Б., Филинов С.Д., совершили кражу**,** то есть, тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

В г. Амурске Хабаровского края в период с 13 час. 02.05.2020г. до 10 час. 17.05.2020 г., Филинов Д.Б. и Филинов С.Д., находясь возле гаражного бокса № ГСК № , расположенного между земельных участков с кадастровыми номерами № и №, в районе «<данные изъяты>», примерно на расстоянии 530 м по направлению на северо-запад от <адрес>, вступили в предварительный сговор на тайное хищение чужого имущества из указанного гаражного бокса.

Реализуя свой совместный преступный умысел, находясь там же,в указанный период времени, воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, Филинов С.Д. остался возле гаражного бокса для наблюдения за окружающей обстановкой с целью предупреждения Филинов Д.Б. об опасности, грозящей осуществления их преступного умысла, а Филинов Д.Б., при помощи принесенной с собой фомки, взломал замок на гаражном боксе. После чего, Филинов Д.Б. и Филинов С.Д. незаконно проникли во внутрь, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору похитили:

-колеса с дисками от автомобиля «Toyota Harier» R16 в количестве 4 штук на общую сумму 20 000 руб.;

-диски колесные от автомобиля «Mazda» в количестве 4 штук на общую сумму 10 000 руб.

После чего, Филинов Д.Б. и Филинов С.Д. с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылись, распорядившись по-своему усмотрению, причинив потерпевшему **СЕВ** значительный материальный ущерб на общую 30 000 руб.

В ходе предварительного расследования часть похищенного имущества была возвращена.

Материальный ущерб возмещен в полном объеме.

Филинов Д.Б., Филинов С.Д. совершили кражу**,** то есть, тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, при следующих обстоятельствах:

В г. Амурске Хабаровского края в период с 14 час. 08.05.2020 г. до 10 час. 40 мин. 17.05.2020 г., Филинов Д.Б. и Филинов С.Д., находясь возле гаражного бокса № ГСК №,

расположенного между земельных участков с кадастровыми номерами № и №, в районе «<данные изъяты>», примерно на расстоянии 530 м по направлению на северо-запад от <адрес>, вступили в предварительный сговор на тайное хищение чужого имущества из указанного гаражного бокса.

Реализуя свой совместный преступный умысел, находясь там же,в указанный период времени, воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, Филинов С.Д. остался возле гаражного бокса для наблюдения за окружающей обстановкой с целью предупреждения Филинов Д.Б. об опасности, грозящей осуществления их преступного умысла, а Филинов Д.Б., при помощи принесенной с собой фомки,взломал замок на гаражном боксе. После чего, Филинов Д.Б. и Филинов С.Д. незаконно проникли во внутрь, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, похитили:

-электрическую пилу «HUTER» стоимостью 2700 руб.

После чего, Филинов Д.Б. и Филинов С.Д. с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылись, распорядившись по-своему усмотрению, причинив потерпевшему **БСС** материальный ущерб на сумму 2700 руб.

Материальный ущерб возмещен в полном объеме.

Филинов Д.Б., Филинов С.Д., Есипенко В.А. совершили кражу**,** то есть, тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного и крупного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

В г. Амурске Хабаровского края в период с 19 час. 30 мин. 11.05.2020 г. до 09 час. 12.05.2020 г., Филинов Д.Б., Филинов С.Д., Есипенко В.А., находясь возле гаражного бокса № ГСК №, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, в районе <адрес>, примерно на расстоянии 170 м по направлению на запад от территории АЗС «<данные изъяты>», вступили в предварительный сговор на тайное хищение чужого имущества из указанного гаражного бокса.

Реализуя свой совместный преступный умысел, находясь там же,в указанный период времени, воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, Филинов С.Д. и Есипенко В.А., остались возле гаражного бокса для наблюдения за окружающей обстановкой с целью предупреждения Филинов Д.Б. об опасности, грозящей осуществления их преступного умысла, а Филинов Д.Б., при помощи принесенных с собой двух фомок, взломал замок на гаражном боксе. После чего, Филинов Д.Б., Филинов С.Д. и Есипенко В.А. незаконно проникли во внутрь, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, похитили:

-стационарный компрессор стоимостью 10000 руб.;

-набор инструментов «Матрикс» № 13580 в кейсе завода изготовителя на 94 предмета стоимостью 6000 руб.;

-набор металлических трубчатых ключей «Матрикс» в тканевой сумке завода изготовителя стоимостью 800 руб.;

-заточный станок «Кратон» стоимостью 1500 руб.;

-лазерный уровень в футляре стоимостью 1000 руб.;

-пневматическую винтовку «Crossman 2100» стоимостью 3000 руб.;

-углошлифовальную машину зелёного цвета стоимостью 4500 руб.;

-весы настольные металлические размером 500*300 стоимостью 2000 руб.;

- пластиковые сани, сачок для шуги, ящики с картофелем в количестве 10 штук, ценности не представляющие, чем причинили потерпевшему ЕАВ значительный материальный ущерб на общую сумму 28800 руб.,

А также похитили:

-автомобиль марки «Nissan Vanette» госномер № стоимостью 300000 руб.;

-компрессор для подкачки колёс в сумке завода изготовителя стоимостью 1500 руб.;

-свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль марки «Nissan Vanette» госномер №, страховой полис на автомобиль марки «Nissan Vanette», ценности не представляющие, чем причинили потерпевшему ЦВИ материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 301500 руб.,

После чего, Филинов Д.Б., Филинов С.Д., Есипенко В.А. с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылись, распорядившись по -своему усмотрению.

В ходе предварительного расследования часть похищенного имущества была возвращена.

Потерпевшим ЦВИ заявлен гражданский иск на сумму 1500 руб.

Филинов Д.Б., Филинов С.Д., Есипенко В.А.совершили кражу, то есть, тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

В г. Амурске Хабаровского края в период с 17 час. 31.05.2020 г. до 11 час. 30 мин. 02.06.2020 г., Филинов Д.Б., Филинов С.Д. и Есипенко В.А., находясь возле гаражного бокса № ГСПК №, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, в районе территории <данные изъяты>, примерно на расстоянии 150 м к западу от <адрес>, вступили в предварительный сговор на тайное хищение чужого имущества из указанного гаражного бокса.

Реализуя свой совместный преступный умысел, находясь там же,в указанный период времени, воспользовавшись тем, что за их преступными действиями никто не наблюдает, Филинов С.Д. и Есипенко В.А., остались возле гаражного бокса для наблюдения за окружающей обстановкой с целью предупреждения Филинов Д.Б. об опасности, грозящей осуществления их преступного умысла, а Филинов Д.Б., при помощи принесенных с собой двух фомок, взломал замок на гаражном боксе. После чего, Филинов Д.Б., Филинов С.Д. и Есипенко В.А. незаконно проникли во внутрь, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, похитили:

-комплект из четырёх литых дисков R15-6JJ стоимостью 5500 руб.;

-комплект из четырёх зимних автошин диаметром 195/65 R15 марки «Hankook» стоимостью 14500 руб.

После чего, Филинов Д.Б., Филинов С.Д., Есипенко В.А.с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылись, распорядившись по- своему усмотрению, причинив потерпевшему **МГЮ** значительный материальный ущерб на общую сумму 20000 руб.

В ходе предварительного расследования похищенное имущество было возвращено.

Подсудимый Филинов Д.Б. в судебном заседании виновным себя признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Допрошенный в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 126-129, т.2 л.д. 54-57, 149-151, т. 3 л.д. 25-27, 168-171, т. 4 л.д. 86-88, т.5 л.д 217-220, 229-233, т.6 л.д. 163-165, т. 7

л.д.175-178, т.8 л.д.124-127) пояснял, что примерно в конце февраля 2019 г., в ночное время на автомобиле поехал в г. Амурск, проникнуть в какой-нибудь гаражный бокс и похитить имущество. Для этой цели нужно срезать замки либо петли на воротах, взял с собой газовую горелку с баллоном. Приехал в г. Амурск, ближе к утру. Не заезжая в город, повернул возле автомойки в гаражный кооператив. Выбрал первый попавшийся гараж, с помощью газового резака срезал гаражные петли. Убрал калитку в сторону. В гараже находился автомобиль марки «Nissan Avenir». У автомобиля было снято правое переднее колесо, которое лежало рядом, автомобиль стоял на домкрате, размер колеса 15. Взял это колесо, а также на одной из полок канистру с автомобильным маслом, из капота автомобиля похитил аккумулятор. Осмотрев автомобиль, обнаружил набор ключей, головок и домкрат, которые также похитил. Из салона автомобиля похитил переднюю панель автомагнитолы. Находились ли ключи в замке зажигания автомобиля, не помнит, но возможно, что тоже взял их с собой. Все загрузил в автомобиль и уехал в <адрес>,где выгрузил похищенное на <адрес>.

В середине марта 2019 г. поехал в г. Амурск, проникнуть в какой-нибудь гараж. В вечернее время приехал в г. Амурск Хабаровского края на автомобиле «Toyota Camry», заехал в гаражный кооператив в районе автозаправочной «<данные изъяты>», находящейся на въезде в город. Выбрал гараж, который открыл с помощью принесённых с собой фомок. В гараже стоял автомобиль марки «Honda Fit», цвет автомобиля не помнит. Так как автомобиль был не заперт, в багажнике обнаружил автомобильный компрессор оранжевого цвета в чехле черного цвета с надписью «Агрессор», а также таблички госномеров с номером №. Также в чехле компрессора находились гаечные ключи в футляре. После чего, осмотрев помещение гаража, обнаружил набор гаечных ключей (головок), углошлифовальную машину «BOSH» в корпусе синего цвета, торцевой ключ на 32, строительный фен «МАК1ТА», бензопилу «HUSQVARNA», два светодиодных фонаря, удлинители, моток кабеля, ручную рычажную таль, стол складной для пикника, два аккумулятора, мешок с удочками и снастями. Всё выгрузил в <адрес>.

02.10.2019 г. в вечернее время встретился с сыном и предложил совершить кражу. После чего в вечернее время с сыном поехали в г. Амурск, куда приехали около 01 час. Оставили автомобиль возле магазина «<данные изъяты>», и пошли в сторону ГСК в районе заправки «<данные изъяты>». Взял с собой УШМ, которой делал надпилы на замке, а также пользовался фомкой из армированного металла. Сын в этот момент стоял возле гаража и наблюдал за окружающей обстановкой. Когда взломал замки гаражных ворот, сын прошел в гараж, а сам пошёл за автомобилем. Когда подъехал к гаражу, сын вытащил на улицу из гаража две УШМ, бензопилу «HUSQVARNA», в корпусе оранжевого цвета, перфоратор, электрорубанок, циркулярную пилу, аккумуляторную дрель-шуруповёрт, несколько удлинителей, два алюминиевых светильника, микроволновую печь, несколько мешков с картофелем, две электрические дрели. Все вновь выгрузили в <адрес>.

В конце ноября 2019 г. решил совершить кражу имущества и поехать в г. Амурск. Предложил поехать сыну. Также поехал знакомый ПАН, который проживает в <адрес>. На автомобиле «Тойота Калдина» втроем поехали г. Амурск. Сыну сказал, что едут похищать имущество. Около 01 часа доехали до г. Амурска, в сам город не заезжали, повернув в район гаражей возле автомобильной мойки. Когда приехали к гаражу, сказал сыну залезть на крышу гаража, откуда наблюдать за окружающей обстановкой. После чего достал из автомобиля УШМ, подключив к проводам, которые находились над воротами гаража. ПАН в это время отъехал на автомобиле в сторону мойки, и находился там. С помощью УШМ пропилил замок на воротах гаража. В гараже стоял автомобиль УАЗ госномеров не помнит. Из гаража вынес на улицу две тепловые пушки, головку блока цилиндров от какого-то автомобиля и планетарную передачу заднего моста автомобиля УАЗ, а также рыбацкую сеть в мешке и генератор в коробке. После чего с сыном погрузил в автомобиль, и сразу уехали в <адрес>. Довезли сына до общежития, с ПАН приехали на базу по <адрес>, где выгрузил похищенное имущество.

В начале декабря 2019 г. решил совершить кражу имущества из г. Амурска. Также предложил поехать сыну.На автомобиле «Тойота Калдина» поехали г. Амурск. Сказал сыну, что едут проникнуть в гараж и похитить имущество. Около 01 часа доехали до г. Амурска, в сам город не заезжали, повернув в район гаражей возле заправочной станции. Поднявшись

наверх, высадил сына возле гаража, и он стал наблюдать за окружающей обстановкой. Отогнал машину к теплотрассе и вернулся к гаражу с УШМ и фомкой. Когда подошел к гаражу, сын отошел немного дальше и стал наблюдать за окружающей обстановкой. Подключил УШМ к проводам, которые находились над воротами гаража, пропилил замок на воротах гаража. Из гаража вынес: сварочный аппарат, УШМ, небольшой удлинитель, сварочную маску. После чего с сыном погрузили в автомобиль, уехали в <адрес>. Довез сына до общежития, после чего приехал на базу по <адрес>, где выгрузил похищенное имущество.

В середине декабря 2019 г. сыну предложил проникнуть в гараж и похитить имущество. После чего в вечернее время приехали в г. Амурск на автомобиле «Тойота Корона», заехали в гаражный кооператив «<данные изъяты>», где увидел гараж, который смог бы открыть. После чего сын залез на крышу гаражного бокса наблюдать за окружающей обстановкой. Взял с собой УШМ, и с помощью неё разрезал шпильки, на которые крепился замок, и прорезал сердцевину замка на гаражных воротах. После чего с сыном из гаража похитили -тепловую пушку и деревообрабатывающий станок. Загрузили и уехали в <адрес>.

В первых числах февраля 2020 г. решил совершить кражу имущества из г. Амурска. Предложил поехать сыну. На автомобиле «Тойота Карина» около 01 час. доехали до г. Амурска, в сам город не заезжали, повернув возле автомойки в районе гаражей «<данные изъяты>». Прошлись по кооперативам, выбрал подходящий гараж. В этот момент сын находился возле будки охраны кооператива, наблюдал за окружающей обстановкой. Вскрывал гараж с помощью УШМ. Спилил болты, а затем выломал замок фомкой. После того, как вскрыл гараж, сын помог вынести из гаража мотокультиватор, бензопилу черно-желтого цвета, УШМ. Также в гараже находился автомобиль белого цвета «Тойота Пробокс». Из салона автомобиля похитил переходник для USB, также из гаража забрал небольшой автокомпрессор. Загрузили и уехали в <адрес>. Довез сына до общежития,сам выгрузил похищенное имущество на базе по <адрес>.

В двадцатых числах февраля 2020 г. решил совершить кражу имущества из г. Амурска. Предложил поехать сыну. Также есть знакомый Митюк, который проживает в г. Амурске. С сыном на автомобиле поехали в г. Амурск, забрали Митюка. Им сказал, что едут проникнуть в гараж и похитить имущество. Около 01 час. доехали до гаражных боксов в <данные изъяты> микрорайоне г. Амурска. С Митюком остались вскрывать гараж, а сын на автомобиле поехал в сторону ПУ-<данные изъяты>, где остался наблюдать за окружающей обстановкой. Когда вскрыли ворота гаража с помощью УШМ, подключив к проводам, которые находились над воротами гаража, с Митюком вытащили из гаража -комплект колес с летней резиной размером 205 х 65 х 15, резина была бортирована на литые диски. После подъехал сын, и погрузили колеса в автомобиль. Довез Митюка в район СЭС г. Амурска, и с сыном уехали в <адрес>. Довез сына до общежития, после чего приехал на шиномонтаж по <адрес>, где отдал похищенные колеса под реализацию. О том, что колеса краденные, работникам шиномонтажа не сообщал.

В мае 2020 г. с сыном и его знакомым Есипенко поехали в г. Амурск. Приехали в ночное время. Проехали мимо кооперативных гаражей «<данные изъяты>» и, не доезжая до заправки АЗС «<данные изъяты>», свернул на ряд гаражей. Осмотрев гаражные боксы, увидел гараж, который сможет вскрыть. После чего, используя две металлические фомки, начиная от нижнего края, последовательно отжимал гаражные ворота, и таким образом дошел до замка. Ворота гаража открылись. Вскрывал гараж один. Сын и Есипенко стояли с двух сторон от гаражного кооператива и наблюдали за окружающей обстановкой. В гараже обнаружил грузовик марки «NISSAN VANETTE». В нем были ключи и документы на автомобиль. Завел грузовик, понял, что автомобиль двигается. Затем с сыном загрузили в кузов автомобиля: большой компрессор, инструменты (гаечные ключи), пневматическую винтовку. В кузове находились пластмассовые сани, сачок для шуги, автомобильный компрессор, ящики с картофелем,которые решил оставить себе. Сел за руль грузовика, а сын и Есипенко поехали на его автомобиле, следом. Приехали в <адрес>, выгрузили похищенное имущество, и оставили грузовик. Через несколько дней через своего знакомого ЖПА (фамилия установлена в ходе следствия) познакомился с КМС (фамилия установлена в ходе

следствия). Договорился с ним о продаже грузовика в рассрочку за 200000 руб. О том, что грузовик краденый, не говорил, он согласился платить частями. Находясь в районе <адрес>, передал КМС грузовик «NISSAN VANETTE», и он уехал в <адрес>.

В середине мая 2020 г. позвонил сыну и предложил съездить в г. Амурск, похитить имущество из гаража. Попросил сына взять с собой кого-нибудь из знакомых. Около 00 час. 20 мин. подъехал на автомобиле марки «Тойота Калдина» за сыном, который был со знакомым ГУС (фамилия установлена в ходе следствия). Приехав, повернули на гаражи, расположенные в районе «Вторчермет» со стороны зубной поликлиники. Далее проехали прямо от карьера, где остановились. ГУС остался стоять у автомобиля. С сыном пошли направо по дороге. В одном из ГСК подобрал гараж для взлома, взяв с собой лом, с помощью которого взломал калитку гаража. Во время взлома калитки гаража сын стоял рядом. В гараже увидели комплект автомобильных дисков светло-серого цвета с логотипом «Mazda». Потом сломал калитку, расположенного рядом гаража, при помощи лома. Номер гаража не помнит. Из гаража похитил -электропилу черно-желтого цвета марки «Huter». Потом пошел за автомобилем и ГУС. Поехали к гаражным боксам, загрузили похищенные вещи и поехали в <адрес>, на базу по <адрес>.

31.05.2020 г. в вечернее время позвонил сыну и предложил съездить в г.
Амурск, найти какой-либо гараж, похитить что-нибудь ценное. Сыну сказал, чтобы он позвал для помощи Есипенко. На автомобиле марки «Тойота Корона» заехал за сыном и Есипенко, и поехали в г. Амурск. Есипенко сел за руль. В г. Амурск приехали примерно в 01 час. 01.06.2020г. Все были трезвые. Спиртное не употребляли. Заехав в город, пересел за руль, и поехали в район кооперативов, расположенных за зданием <данные изъяты>, за зданием <данные изъяты>. Остановились около кооперативов и пошли пешком осматриваться, чтобы не было камер видеонаблюдения, проходящих людей, а также искали гараж, который можно вскрыть. Выбрав гаражный бокс с навесным замком П-образного вида, достал из автомобиля металлическую фомку, а сын и Есипенко разошлись по сторонам, смотреть за окружающей обстановкой. Фомкой сломал замок, замок слетел, зашел в гараж, он был пустой. Ногой ударил кладку из кирпичей, находящуюся в стене между гаражными боксами, и, когда она обрушилась, увидел в соседнем боксе колеса на легковой автомобиль с литьем, в количестве 4-х штук, размер R15, литье 5/100 мм. Резина корейская. Позвал Есипенко и сына, они помогли загрузить колеса. Повесил сломанный замок на дверь гаража, и поехали в <адрес>. Когда выехали из г. Амурска было около 05 час. 30 мин. Приехав в <адрес>, заехали на базу по <адрес>. Оставил колеса на хранение знакомому. Договорились с Есипенко и сыном, что как только продаст колеса, отдаст им часть денежных средств. 01.06.2020 г. после обеда созвонился с ПЕП (фамилия установлена в ходе следствия), который работает на шиномонтаже, и предложил похищенные колеса под реализацию. После поехал и оставил колеса у ПЕП. 03.06.2020г. позвонил НПА и сказал, что продал колеса,когда приехал к нему, там уже находились сотрудники полиции.

В ходе проведения очной ставки со свидетелем ПАН (т. 9 л.д. 248-250) пояснял, что ошибся, давая ранее показания о том, что сообщил ПАН, что едут в г. Амурск совершать хищение, так как совершил в г. Амурске множество краж и мог перепутать события.

Допрошенный в ходе предварительного следствия (т. 10 л.д. 17-18, 126-128) пояснял, что после совершения краж похищенное имущество всегда привозил на базу, расположенную <адрес>. После похищенное продавал на рынках <адрес>, случайным людям, за полцены, либо за треть. Полученные с продажи деньги всегда делились зависимости от количества участвовавших лиц. Сам выбирал гараж, который будет вскрывать, по принципу расположения в таких местах, где мало кто ходит, а также всегда смотрел, какой замок и ворота гаража, и сможет ли он его открыть.

Свои показания подтвердил в явках с повинной(т.1 л.д. 118, т.2 л.д. 46,141, т. 3 л.д. 17,160, т.4 л.д. 78, т.5 л.д. 95, т.7 л.д. 167-168, т.8 л.д. 115-116), а так же в ходе проведения проверки показаний на месте (т. 8 л.д. 133-139), что отражено фототаблицей (т. 8 л.д. 140-150).

Подсудимый Филинов С.Д. в судебном заседании виновным себя признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Допрошенный в ходе предварительного следствия (т.5 л.д. 202-205, т.8 л.д. 181-188, т. 10 л.д. 86-88) пояснял, что с конца августа 2018г. проживает в общежитие <данные изъяты> <адрес> с другом Есипенко.

02.10.2019 г. в вечернее время приехал отец и предложил съездить в г. Амурск похитить имущество из какого-нибудь гаража, на что согласился, так как нужны были деньги. На автомобиле «Тойота Камри» поехали в г. Амурск,куда приехали около 01 час. Оставили автомобиль возле магазина «<данные изъяты>» и пошли в сторону ГСК в районе заправки «<данные изъяты>». У отца с собой была «болгарка» и металлическая фомка, чтобы открыть гараж. Отец выбрал гараж. Сам встал на некотором отдалении от гаража, который вскрывал отец, и наблюдал за окружающей обстановкой. Когда отец взломал замки ворот,прошел в гараж, а отец пошёл за автомобилем. Вытащил из гаража: две УШМ, бензопилу «Хускварна» в корпусе оранжевого цвета, перфоратор, электрорубанок, циркулярную пилу, аккумуляторную дрель шуруповёрт, несколько удлинителей, два алюминиевых светильника, микроволновую печь, несколько мешков с картофелем, две электрические дрели. Когда подъехал отец, погрузили и увезли в <адрес>.

В конце ноября 2019 г. отец предложил поехать в г. Амурск совершить кражу из гаража. Отец приехал на автомобиле «Тойота Калдина». С отцом был его знакомый ПАН. Около 01 час. доехали до г. Амурска, в сам город не заезжали, повернули в район гаражей возле автомобильной мойки. Гараж выбрал отец. После чего, он сказал залезть на крышу гаража и оттуда наблюдать за окружающей обстановкой. ПАН отъехал на автомобиле в направление автомойки, где так же наблюдал за окружающей обстановкой. Из гаража отец вынес на улицу две тепловые пушки, головку блока цилиндров от какого-то автомобиля и планетарную передачу заднего моста автомобиля УАЗ, а также рыбацкую сеть в мешке. После чего все погрузили и сразу в <адрес>. Отец высадил возле общежития <данные изъяты>. А они с ПАН уехали на базу по <адрес>, где должны были выгрузить похищенное.

Так же в начале декабря 2019 г. отец предложил совершить кражу из гаража в г. Амурск. На автомобиле «Тойота Калдина» поехали г. Амурск, куда приехали около 01 час. В сам город не заезжали, повернув в район гаражей, возле заправочной станции. Поднялись наверх. Вышел из автомобиля возле гаража, который выбрал отец, и стал наблюдать за окружающей обстановкой. Отец отогнал автомобиль к теплотрассе и вернулся к воротам гаража с УШМ и фомкой. Когда отец подошёл к гаражу, сам отошел немного дальше, и стал наблюдать за окружающей обстановкой. С помощью УШМ отец пропилил замок на воротах гаража. Из гаража вынес: сварочный аппарат, УШМ, небольшой удлинитель, сварочную маску. После чего все погрузили и сразу уехали в <адрес>. Отец высадил возле общежития и поехал на <адрес>.

Так же в середине декабря 2019 г. с отцом на автомобиле «Тойота Карина» поехали в г. Амурск, чтобы проникнуть в какой-нибудь гараж и похитить имущество. В г. Амурске заехали в гаражный кооператив «<данные изъяты>», отец выбрал гараж, который как сказал, сможет открыть. После чего залез на крышу гаража, наблюдать за окружающей обстановкой. Отец взял УШМ, разрезал шпильки, на которые крепился замок, и прорезал сердцевину замка на гаражных воротах. После чего с отцом вошли в гараж, откуда похитили -тепловую пушку и деревообрабатывающий станок. Погрузили в автомобиль и уехали в <адрес>, где похищенное имущество выгрузили <адрес>.

В первых числах февраля 2020 г. отец предложил совершить кражу имущества из гаража в <адрес>. На автомобиле «Тойота Карина» приехали г. Амурск около 01 часа. В сам город не заезжали, повернув в район гаражей возле автомойки в район гаражей «<данные изъяты>». Прошлись по кооперативам, отец выбирал подходящий гараж, сам. По ранее достигнутой договорённости, находился возле гаража, наблюдал за окружающей обстановкой. Через некоторое время отец вскрыл гараж, из которого похитили: мотокультиватор, бензопилу черно-желтого цвета, УШМ,что еще не помнит. После поехали в <адрес>. Отец довез до общежития, а сам выгрузил похищенное имущество на базе <адрес>.

В двадцатых числах февраля 2020г. отец, предложил совершить кражу имущества из гаража в г. Амурск. В тот день поехал знакомый отца - Митюк,который проживает в г.

Амурске. С отцом на автомобиле «Тойота Карина» приехали в г. Амурск, забрали Митюка. Около 01 часа доехали до гаражных боксов в <данные изъяты> микрорайоне, где высадил отца и Митюка возле гаража, который отец решил вскрывать. На автомобиле отъехал в сторону ПУ <данные изъяты>, где остался наблюдать за окружающей обстановкой. Через некоторое время забрал Митюка и отца, они загрузили похищенное: комплект летней резины каждое из колёс размером 205х65х15, резина была на литых дисках. Отец довез Митюка в район СЭС г. Амурска, и уехали в <адрес>, где отец высадил возле общежития.

Так же в середине мая 2020 г. позвонил отец и предложил съездить в г. Амурск, похитить имущество из гаража. Он попросил взять с собой кого-нибудь из знакомых. Предложил знакомому, которого знает, как «<данные изъяты>» -это сокращение от его имени, ему не сказал, что собираются совершать хищение. «<данные изъяты>» думал, что едет помочь погрузить вещи. Около 00 час. 20 мин. отец подъехал на автомобиле марки «Тойота Калдина». В г. Амурске повернули на гаражи, расположенные в районе «<данные изъяты>», со стороны зубной поликлиники. Проехали прямо от карьера, и пошли направо по дороге. Отец в одном из ГСК подобрал гараж для взлома, взяв из автомобиля фомку, с помощью которой взломал калитку гаража. Во время взлома «<данные изъяты>» ждал возле машины, сам стоял неподалёку от гаража, который вскрывал отец. В гараже отец взял комплект автомобильных дисков, светло-серого цвета с логотипом «Mazda». После чего, отец решил, что имущества мало и вскрыл гараж, стоящий рядом. Из него забрал электропилу черно-желтого цвета марки «Huter». После чего отец пошёл за автомобилем и «<данные изъяты>». С отцом все погрузили и поехали в <адрес>, где с «<данные изъяты>» вышли возле института, а отец поехал на базу <адрес>.

В мае месяце 2020 г. с отцом и знакомым Есипенко поехали в г. Амурск. В ночное время прибыли в г. Амурск. Проехав в гаражный кооператив «<данные изъяты>», заехали от АЗС «<данные изъяты>». Отец осмотрел ряд гаражей. В одном из боксов он обнаружил гараж, замок ворот которого, сможет сломать. После чего, отец сломал замок ворот гаража. Во время того, как отец вскрывал гараж, с Есипенко смотрели за окружающей обстановкой, стоя с двух сторон. Когда гараж был открыт, там обнаружили грузовик «Nissan Vanette». Отец осмотрел грузовик, и нашёл в нём ключи и документы на него. Завёл грузовик, понял, что грузовик может двигаться самостоятельно. Погрузили в кузов грузовика имущество: компрессор большой, инструменты (гаечные ключи), пневматическую винтовку, так же в кузове находились пластиковые сани, сачок для сбора шуги, автомобильный компрессор, ящики с картофелем. Эти вещи решили оставить себе. После чего, отец сел за руль грузовика, а с Есипенко поехали за ним следом. Поехали в <адрес>, где выгрузили похищенное и грузовик.

31.05.2020 г. примерно в 23 час. вместе с Есипенко находились в общежитии. Позвонил отец и предложил проникнуть в гараж и похитить что-нибудь ценное. Отец заехал за ними в общежитие на машине марки «Тойота Корона» и поехали в г. Амурск. За рулем автомобиля ехал Есипенко. Заехав в г. Амурск, отец показывал дорогу. Время было примерно с 01 час. до 02 час. 01.06.2020 г. Отец сказал ехать в район, где расположено здание <данные изъяты> и малосемейки, в районе <адрес> и <адрес>, за зданием <данные изъяты>. Заехали на кооперативные гаражи, расположенные в районе здания <данные изъяты> После чего остановились около кооперативов, и пошли пешком осматриваться, чтобы не было камер видеонаблюдения, проходящих людей, а также искали гараж, который можно вскрыть. В автомобиле у отца был приготовлен металлический лом. Найдя подходящий гараж, Есипенко пошел наблюдать за обстановкой. Сам пошел в противоположную от Есипенко сторону. Отец стал вскрывать бокс ломом. Когда отец открыл гараж, из гаража достал колеса на легковой автомобиль с литьем, в количестве 4-х штук. Размером колеса были на легковой автомобиль. Колеса с Есипенко помогли загрузить в машину, и поехали в <адрес>. Из г. Амурска выехали около 04 час. Приехав в <адрес>, заехали на базу, расположенную в районе <данные изъяты>,там выгрузили колеса, и отец их с Есипенко отвез в общежитие. Отец по договорённости должен был продать колеса позднее и разделить деньги поровну между ними. Но колеса отец продать не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.

Отец всегда сам сбывал похищенное имущество, поэтому не знает, кому и за сколько отец продавал имущество. Также после совершения краж всегда получал денежные средства

в равных долях, в зависимости от количества участников. Суммы были также разными, так как они зависели от количества и ценности проданных вещей. Денежные средства, полученные от совершенных преступлений, тратил на собственные нужды.

Свои показания подтвердил в ходе проведения проверки показаний на месте (т. 10 л.д. 89-92), что отражено в фототаблице (т. 10 л.д. 93-95).

Подсудимый Есипенко В.А. в судебном заседании виновным себя признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Допрошенный в ходе предварительного следствия (т.5 л.д. 190-193, т.9 л.д. 244-247, т. 10 л.д. 105-107) пояснял, что со знакомым Филиновым С.Д. обучаются и проживают вместе в общежитии <адрес>. С отцом он познакомил в 2019г.

В мае 2020 г. Филинов С.Д. предложил поехать в г. Амурск, совершить кражу из гаража. В вечернее время за ними заехал отец Филинова С.Д. на автомобиле «Тойота Калдина», после чего поехали в г. Амурск. В сам город не заезжали, а повернули в гаражный кооператив, расположенный возле АЗС «<данные изъяты>». Филинов Д.Б. осмотрел ряд гаражей. В одном из боксов он обнаружил гараж, замок ворот которого, сможет сломать. Филинов Д.Б. начал ломать замок ворот гаража. В это время с Филиновым С.Д. смотрели за окружающей обстановкой, стоя с двух сторон. Когда гараж был открыт, там обнаружили в гараже грузовик «Nissan Vanette». Филинов Д.Б. осмотрел грузовик, нашёл ключи и документы на него. Завёл грузовик, и понял, что грузовик может двигаться самостоятельно. Погрузили в кузов грузовика имущество, находившееся в гараже: компрессор большой, инструменты (гаечные ключи), пневматическую винтовку, также в кузове находились пластиковые сани, сачок для сбора шуги, автомобильный компрессор, ящики с картофелем. Эти вещи решили оставить себе. После чего Филинов Д.Б. сел за руль грузовик, а с Филиновым С.Д. поехали следом в <адрес>, где выгрузили похищенное имущество, и оставили грузовик. Что происходило далее с похищенным имуществом, не знает.

31.05.2020 г. примерно в 23 час. вместе с Филиновым С.Д. находились в общежитии <данные изъяты>, когда ему позвонил отец и предложил найти какой-нибудь гараж, проникнуть в него и похитить что-нибудь ценное. Филинов Д.Б. заехал в общежитие, и на машине марки «Тойота Корона», и поехали в г. Амурск. За рулем автомобиля ехал сам. Дорога до г. Амурска была знакома. Заехав в город, Филинов Д.Б. показывал дорогу, так как в г. Амурске ориентируется, плохо. Времени было примерно 01 час. 30 мин. 01.06.2020 г. Филинов Д.Б. сказал ехать в район малосемеек, которые находятся в районе <адрес> и <данные изъяты> в районе <данные изъяты>. Проехав по городу, заехали на кооперативные гаражи, расположенные в районе <данные изъяты>. После чего остановились около кооперативов и пошли пешком осматриваться, чтобы не было камер видеонаблюдения, проходящих людей, а также искали гараж, который можно вскрыть. В автомобиле у Филинова Д.Б. был приготовлен металлический лом. Найдя подходящий гараж, пошел смотреть на место, которое просматривает две стороны подхода на гаражи, чтобы предупредить, если кто-либо пойдет, а Филиновы стали вскрывать бокс ломом, но кто именно открывал, не видел, было темно. Когда Филиновы открыли гараж, подошел к ним,из гаража они вынесли колеса на легковой автомобиль с литьем, в количестве 4-х штук. Размером колеса были на легковой автомобиль. Помог им загрузить и поехали по объездной дороге, которая проходит вдоль берега <данные изъяты>, проехали по поселку и выехали на дорогу, ведущую через город, затем снова на плохую дорогу, после чего выехали за пределы г. Амурска и поехали в <адрес>. Из г. Амурска выехали около 04 час. Приехав в <адрес>, заехали на базу, расположенную в районе <данные изъяты>, где выгрузили колеса, и Филинов Д.Б. отвез в общежитие. Филинов Д.Б. по договорённости должен был продать колеса через интернет и разделить деньги поровну. Но колеса продать не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.

Провести проверку показаний на месте не может, поскольку не знает г. Амурска, кража совершалась в ночное время на таких участках местности, где находится большое количество гаражных кооперативов, и не помнит точного места.

Подсудимый Митюк Р.Н. в судебном заседании виновным себя признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Допрошенный в ходе предварительного следствия (т.9 л.д. 60-63, 211-213) пояснял, что с Филиновым Д.Б. знаком около 20 лет. В двадцатых числах февраля 2020 г. позвонил Филинов Д.Б., что ему нужен один человек, так как собирается совершить кражу из гаража в г. Амурске. После чего Филинов Д.Б. в ночное время заехал на автомобиле «Тойота Карина». Также в автомобиле в тот день находился сын Филинова Д.Б. - Филинов С.Д., которого знает примерно 3 года. Около 01 час. с Филиновыми доехали до гаражных боксов в <данные изъяты> микрорайоне г. Амурска. Филинов С.Д. высадил его и Филинова Д.Б. возле гаража, который выбрал Филинов Д.Б. После чего Филинов С.Д. отъехал на некоторое расстояние и стал наблюдать за окружающей обстановкой. Также отошёл немного от гаража и стал наблюдать за окружающей обстановкой. После чего Филинов Д.Б. подключил, имеющуюся у него УШМ, к проводам, которые располагались над гаражными воротами, и начал пилить ворота. После того, как ворота были открыты, с Филиновым Д.Б. вошли в гараж и забрали из него комплект летней резины, каждое из колёс размером 205х65х15, резина была бортирована на литые диски. После чего Филинов Д.Б. довёз до дома и уехал в <адрес>. Что дальше происходило с похищенным, не знает.

От проверки показаний на месте отказывался потому, что кража совершалась в ночное время на таком участке местности, где находится большое количество гаражных кооперативов, и просто не помнит точного места.

Виновность подсудимого **Филинова Д.Б**. в краже имущества, принадлежащего потерпевшему **ПАВ,** установлена совокупностью исследованных судом доказательств.

так, из оглашенных в ходе судебного заседания показаний, установлено, что

- потерпевший ПАВ (т.7 л.д. 25-27) пояснял, что в собственности имеет гаражный бокс № ГСК № ППЖТ район «<данные изъяты>» в г. Амурске. Гараж расположен в самом конце гаражных боксов, в практически в безлюдном месте. Сигнализацией гаражный бокс не оборудован. Ворота и дверь гаража металлические. На дверях установлены два замка, верхний замок в нерабочем состоянии. Второй замок накладной в рабочем состоянии. В гараже ставит автомобиль марки «Nicssan Avenir» в холодный период времени. 23.02.2019 г. приехал в гараж около 13 час. Посторонних вокруг не было. В соседних гаражных боксах также никого не было. Загнал автомобиль в гараж, поставил автомобиль на домкрат и снял правое переднее колесо. Так как гараж не отапливается, и в нем холодно, решил отложить ремонт автомобиля на следующий день. Когда уходил из гаража, времени было около 18 час., закрыл дверь гаража на нижний замок. Когда уходил посторонних не было, так как место не проходимое. 26.02.2019 г. пришел в гараж около 12 час., обнаружил, что дверь гаража спилена с петель и лежит на снегу рядом с гаражом. На петлях имелись следы сварки. Автомобиль стоял на своем месте. Двери капота и багажника были в открытом состоянии. Из автомобиля был похищен аккумулятор марки «Solit» корейского производства на 75 ампер. Ааккумулятор приобрел около 3 недель назад в магазине «Автозапчасти», расположенном <адрес>. В том же магазине около 5 дней назад приобрел моторное масло «Castroll». Данное масло поставил на полку в гараже и хотел в ближайшее время поменять в автомобиле, банки с маслом также не было. Масло было в новой упаковке. Также были похищены- набор инструментов в заводском металлическом ящике красного цвета, который лежал на полу в гараже рядом с автомобилем, в наборе находились автомобильные головки с воротками, ключи шестигранные. Так же был похищен домкрат автомобильный, рассчитан на вес 900 кг, оранжевого цвета, ценности не представляющий. В салоне автомобиля пропала панель от магнитолы, ценности не представляющая. В результате хищения причинен значительный ущерб на общую сумму 13 000 руб., так как в настоящий момент не работает;

- свидетель ПЛА ПЛА (т.7 л.д. 38-38) поясняла, что у сына в собственности имеется гаражный бокс № ГСК №, расположенный в районе «<данные изъяты>». Там сын ставит автомобиль марки «Nissan Avenir». 23.02.2019 г. автомобиль стоял в гараже, так как требовался ремонт, до 26.02.2019 г. С 23.02.2019 г. по 26.02.2019 г. сын в гараж не ходил. 26.02.2019 г. сын пошел в гараж и в 12 час. 15 мин. позвонил, сообщив, что на гараже

отсутствует дверь. Дверь была спилена и лежала на снегу, автомобиль находился на месте. Из автомобиля пропал аккумулятор.

Изложенное, объективно подтверждается исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами:

Из заявления от 26.02.2019г. (т.7 л.д. 3) установлено, что в ОМВД России по Амурскому району по факту хищения имущества обратился ПАВ

Из протокола осмотра места происшествия от 26.02.2019 г. (т.7 л.д. 5-9), фототаблицы (т.7 л.д. 10-12) установлено, что был осмотрен гаражный бокс № ГСК № ППЖТ район «<данные изъяты>» г. Амурска Хабаровского края.На момент осмотра металлическая дверь гаражного бокса лежит на снегу у ворот гаражного бокса, замок в положении «закрыто», дверные петли срезаны. В гараже стоит автомобиль «Nissan Avenir»,под капотом отсутствует аккумулятор, в замке зажигания отсутствует ключ с брелоком от сигнализации. Возле калитки на снежном покрове след обуви.

Из заключения эксперта № 70 от 06.04.2019г.(т.7 л.д. 63-65) установлено, что след обуви, обнаруженный на снежном покрове возле калитки гаражного бокса № ГСК № ППЖТ район «<данные изъяты>» г. Амурска пригоден для определения групповой принадлежности обуви.

Из заключения эксперта № 69 от 28.03.2019г.(т.7 л.д. 139-141) установлено, что 2 следа пальцев рук, изъятые 26.02.2019г. с капота и багажника автомобиля из гаражного бокса № ГСК № ППЖТ район «<данные изъяты>» г. Амурска, оставлены указательным и средним пальцами правой руки ПАА.

Виновность подсудимого **Филинова Д.Б.** в краже имущества, принадлежащего потерпевшему **СМС,** установлена совокупностью исследованных судом доказательств.

Так, из оглашенных в ходе судебного заседания показаний, установлено, что

- потерпевший СМС (т.7 л.д. 211-214, т. 9 л.д. 233-235) пояснял, что в собственности имеется гаражный бокс № в ПГК №, расположенный в районе АЗС «<данные изъяты>». Гараж имеет металлические две створки и на левой створке калитка, которая запирается на один врезной замок. В последний раз был в гараже 11.03.2019 г., ушел из него в 16 час. Запер калитку на врезной замок. Створки ворот были заперты на талрепы, которые располагаются снизу и сверху ворот, изнутри. 13.03.2019 г. около 11 час. 50 мин. на сотовый телефон позвонил председатель ПГК и сообщил, что калитка на гаражном боксе открыта. Пришел в гараж и обнаружил, что калитка погнута, ригель замка на калитке погнут под углом 90 градусов. В гараже стоял автомобиль «HONDA FIT». С автомобиля из багажника похитили-две таблички госномеров № которые ранее открутил и положил в багажник. Также из багажника пропал компрессор (насос) для подкачки шин, оранжевого цвета в болоньевом футляре черного цвета, на верхней крышке которого имелась надпись оранжевыми буквами «Агрессор», приобрел в 2015 г., с учетом износа оценивает в 2500 руб. В данном кейсе вместе с насосом лежал футляр из полиэтилена в виде треугольника, на котором имелась надпись «Кратон», в котором находились гаечные ключи 7 штук диаметром от 8 мм до 22 мм, стоимостью 700 руб., оценивает их в эту же сумму. Со стеллажа, установленного в дальнем левом углу,были похищены: набор в пластиковом кейсе желтого цвета, набор торцевых головок для ремонта автомобиля. Набор подарил отец, оценивает его в 1500 руб. В железном кейсе стального цвета набор торцевых головок для ремонта автомобиля. Набор подарил отец, оценивает его в 2000 руб. Углошлифовальная машина марки «BOSCH» в корпусе синего цвета, приобрел с рук за 1500 руб., оценивает в такую же сумму. Ключ торцевой, марки «JONNESWAY» на 32 мм металлический, хромированный, стоимостью 2500 руб., оценивает в эту же сумму. В том же углу с навесной полки, которая расположена напротив входной двери, пропал строительный фен марки «Макита» в корпусе синего цвета, приобрел с рук за 1500 руб., оценивает в ту же сумму. С этой же полки пропало 2 светодиодных фонаря: один маленький квадратный со шнуром черного цвета и вилкой длиной 5 метров. Второй среднего размера квадратный с одним светодиодом со шнуром черного цвета длиной 10 метров и вилкой. Оценивает первый фонарь в 1000 руб., второй в

2000 руб. Оттуда же с нижней полки пропало 2 удлинителя, каждый длиною 30 метров, на 4 розетки, на которых имеются заглушки, оценивает каждый в 1000 руб. Также с верхней полки пропала бензопила марки «HUSQVARNA» в корпусе оранжевого цвета, модель не помнит, приобретал в 2014 г.за 7000 руб.; бухта с кабелем -3 х 2,5 мм, длиной 30 метров, новая, оценивает в 1500 руб.; ручная таль рычажная цепная на 800 кг, оранжевого цвета, приобрел за 5600 руб., оценивает во столько же. Похищены так же стол для пикника, из пластика под коричневое дерево с алюминиевыми ножками, стоимостью 1000 руб.; два аккумулятора, один производства Корея рабочий марки «ROCKET», с учетом износа оценивает в 2500 руб., второй неисправный марки «Арктика», оценивает в 500 руб. Из угла перед стеллажом пропал мешок, в котором находились: удочка с двухсекционным удилищем, с катушкой, удилище из пластика черного цвета, стоимостью 1000 руб., оценивает так же; телескопическая удочка длиной 5 метров, в разобранном виде, удилище бордового цвета с катушкой, стоимостью 1500 руб., оценивает так же; «хапуга» - рыболовная снасть для зимней рыбалки, выполнена из стальной проволоки и сетки белого цвета на ней, купил на рынке за 1500 руб., оценивает так же. В результате хищения имущества причинен значительный ущерб на общую сумму 39300 руб., т.к. размер его заработной платы составляет 50000 руб., жена не работает.

Похищенное имущество частично возвращено.

- свидетель СВВ (т.7 л.д. 222-224) поясняла, что 08.03.2019 г. отмечали женский праздник с друзьями в гараже, расположенном за заправкой «<данные изъяты>» при выезде из г. Амурска. В гараже находились до 20 час. 08.03.2019 г. 10.03.2019 г. с мужем заезжали в гараж, пробыли около двух часов, после уехали, все было в порядке. 13.03.2019г. мужу позвонил председатель гаражного кооператива, который сообщил, что гараж вскрыли. Приехали и увидели, что калитка ворот и замок повреждены. Осмотрев гараж, муж обнаружил, что похищены электроинструменты, удочки, гаечные ключи, аккумуляторы и еще какое-то имущество, какое точно, не знает.

Изложенное, объективно подтверждается исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами:

Из заявления от 13.03.2019г. (т.7 л.д. 181) установлено, что в ОМВД России по Амурскому району по факту хищения имущества обратился СМС

Из протокола осмотра места происшествия от 13.03.2020 г. (т.7 л.д. 183-186), фототаблицы (т.7 л.д. 187-191) установлено, что был осмотрен гаражный бокс № ПГК № в районе автозаправочной станции «<данные изъяты>» в г. Амурске Хабаровского края. На момент осмотра калитка гаражного бокса находится в открытом положении, замок и калитка имеют повреждения, калитка погнута, имеет следы воздействия посторонними предметами. Замок поврежден, ригель замка погнут. На автомобиле «HONDA FIT» отсутствуют государственные регистрационные знаки.

Из заключения эксперта №74 от 03.04.2019г. (т.8 л.д. 2-5) установлено, что следы пальцев рук, изъятые 13.03.2019г. гаражный бокс № ПГК № в районе автозаправочной станции «<данные изъяты>» в г. Амурске оставлен указательным и средним пальцами правой руки СМС.

Из заключения эксперта №83 от 21.04.2019г. (т.8 л.д. 47-48) установлено, что один след орудия взлома, обнаруженный 13.03.2019г. на воротах гаражного бокса № ПГК № в районе АЗС «<данные изъяты>» в г. Амурске пригоден для определения групповой принадлежности следообразующего объекта.

Из протокола обыска от 04.06.2020 (т.5 л.д. 97-100) установлено, что в автомобиле «Toyota Corolla» госномер № в <адрес> у Филинова Д.Б. были изъяты: набор головок «Matrix», автомобильный компрессор «Агрессор» в чехле черного цвета, металлическая фомка, ключи от гаража.

Из протокола обыска от 04.06.2020 г. (т.5 л.д. 102-105) установлено, что в железном контейнере, расположенном <адрес>, изъяты: государственные регистрационные знаки в

количестве 2 штук, стол для пикника.

Из протокола осмотра предметов от 18.08.2020 г. (т. 9 л.д. 226-227), постановления о признании и приобщении вещественных доказательств от 18.08.2020 г. (т.9 л.д. 228-229), постановления о возвращении вещественных доказательств от 18.08.2020 г. (т.9 л.д. 230-231), расписки (т.9 л.д. 232) установлено**,** что были осмотрены: стол для пикника, две таблички с госномерами № регион, автомобильный компрессор «Агрессор» в чехле, признаны в качестве вещественных доказательств, возвращены потерпевшему СМС

Виновность подсудимых **Филинова Д.Б., Филинова С.Д.,** каждого, в краже имущества, принадлежащего потерпевшему **ТАП**., установлена совокупностью исследованных судом доказательств.

так, из оглашенных в ходе судебного заседания показаний, установлено, что

- потерпевший ТАП (т.1 л.д. 27-30, т.9 л.д.183-185) пояснял, что в собственности имеет гаражный бокс № ГСК №, который расположен за АЗС НК «<данные изъяты>» г.Амурска Хабаровского края. В гараже хранит различный электроинструмент, картофель, соленья и прочее. 02.10.2019 г. примерно в 18 час. 30 мин. приезжал, все было в порядке. Закрыл ворота и калитку на ключ. Ключи от гаражного бокса имеются у него и у жены. 03.10.2019 г. примерно в 09 час. 15 мин. приехал в гараж и увидел, что калитка приоткрыта, и на ней срезан накладной замок. Из гаража были похищены: УШМ в корпусе серого цвета, марки «Интерскол», с учетом износа оценивает в 5000 руб.; УШМ в корпусе зеленого цвета марки «Макита», с учетом износа оценивает в 2000 руб.; бензопила в корпусе оранжевого цвета, марки «Хускварна», с учетом износа оценивает в 8000 руб.; перфоратор в черном пластиковом кейсе, с учетом износа оценивает в 4000 руб.; электрорубанок в корпусе серого цвета, т, оценивает с учетом износа в 10000 руб.; циркулярная электропила в корпусе зеленого цвета, марки «Интерскол», оценивает с учетом износа в 12000 руб.; аккумуляторная дрель-шуруповерт, в корпусе зеленого цвета,, оценивает с учетом износа в 3000 руб.; удлинитель черного цвета, КГхЛ, сечение 3*4, медь, длиной 15 м, оценивает с учетом износа в 2500 руб.; удлинитель черного цвета, КГхЛ, сечение 3*4, медь, длиной 15 м, оценивает с учетом износа в 2500 руб.; удлинитель белого цвета, ЛВС, сечение 3*4, медь, длиной 20 м, оценивает с учетом износа в 2500 руб.; два люминесцентных светильника, марки IEK, на общую сумму 2000 руб., микроволновая печь, в корпусе белого цвета, оценивает с учетом износа в 5000 руб.; картофель в красных и желтых капроновых сетках, в количестве 17 штук, ценности не представляет; дрель электрическая в корпусе синего цвета, с учетом износа оценивает в 1000 руб.; дрель электрическая в корпусе оранжевого цвета, с учетом износа оценивает в 1000 руб. Также возле гаражного бокса № стояла деревянная дверь, предполагает, что её подставили, чтобы отрезать кабель, отключить свет, так как в гараже свет отсутствует, и отрезан электропровод. В результате хищения причинен значительный ущерб на общую сумму 60500 руб., так как с женой пенсионеры, и общий доход в месяц составляет 27000 руб., из которых оплачивают коммунальные услуги, покупают продукты питания и медикаменты.

Изложенное, объективно подтверждается исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами:

Из заявления от 03.10.2019г. (т.1 л.д. 3) установлено, что в ОМВД России по Амурскому району по факту хищения имущества обратился ТАП

Из протокола осмотра места происшествия от 03.10.2019г. (1 л.д. 5-10), фототаблицы (т.1 л.д. 11-13) установлено, что был осмотрен гаражный бокс № ГСК № в г. Амурске Хабаровского края, около бокса № стоит старая деревянная дверь, сверху отрезаны электропровода. Ворота гаражного бокса № имеют каликту,на которой срезан замок. На момент осмотра калитка открыта. Около ворот со стороны улицы изъята часть корпуса замка со следами воздействия постороннего предмета.

Из заключения эксперта №344 от 28.11.2019г. (т.1 л.д. 56-58) установлено, что один след воздействия на части корпуса накладного замка, изъятого 03.10.2019г. около ворот

гаражный бокс № ГСК № в г. Амурске Хабаровского края пригоден для определения групповой принадлежности следообразующего объекта.

Из протокола обыска от 04.06.2020 г. (т. 5 л.д. 102-105) установлено, что в железном контейнере, расположенном по адресу <адрес>, изъята микроволновая печь.

Из протокола осмотра предметов от 02.08.2020 г. (т. 9 л.д. 175-176), постановления о признании и приобщении вещественных доказательств от 02.08.2020 г. (т.9 л.д. 178-179), постановления о возвращении вещественных доказательств от 02.08.2020 г. (т. 9 л.д. 180-181), расписки (т. 9 л.д. 182) установлено, что была осмотрена микроволновая печь марки «Samsung», признана вещественным доказательством, возвращена потерпевшему ТАП

Из протокола выемки от 15.06.2020 г. (т. 6 л.д. 8), фототаблицы(т.6 л.д. 9) установлено, что у Филинова Д.Б. была изъята УШМ.

Из заключения эксперта № 251 от 11.08.2020 г. (т.9 л.д. 103-109), фототаблицы (т.9 л.д. 110-112) установлено, что след, изъятый с части корпуса накладного замка в гаражном боксе № ГСК № в г. Амурске Хабаровского края, мог быть оставлен рабочей частью абразивного отрезного круга УШМ, изъятой в ходе выемки 15.06.2020 г. у Филинова Д.Б.

Виновность подсудимых **Филинова Д.Б., Филинова С.Д.,** каждого, в краже имущества, принадлежащего потерпевшему **РЗН,** установлена совокупностью исследованных судом доказательств.

так,

Из оглашенных в ходе судебного заседания показаний, установлено, что

- потерпевший РЗН (т.1 л.д. 162-164) пояснял, что у супруги есть отец МВА, у которого в собственности имеется гаражный бокс №, расположенный в ГСК № г. Амурск Хабаровского края, <адрес>. Данным гаражом пользуется сам. В нем находится личное имущество, а также автомобиль марки «УАЗ 469», не на ходу. Вход в гараж осуществляется через металлическую дверь, оборудованную одним замком. 27.11.2019 г. около 13 час. 15 мин. от МВА стало известно, что кто-то проник в гараж. Приехал в гараж и увидел, что дверь гаража открыта полностью, а замок спилен. Прошел в гараж и обнаружил пропажу: двух тепловых пушек, марки и модели назвать не может, так как не знает. Одна была синего цвета, другая красного цвета. Отсутствовала часть от двигателя автомобиля марки «Toyota Haice», которая называется головкой. Также отсутствовал аккумулятор мощностью 55А от автомобиля марки «УАЗ 469», и запасная часть «Планетарка» от заднего моста автомобиля. Также была похищена сеть рыболовная, ниточная, размером ячейки 90 мм. В настоящее время тепловые пушки оценивает с учетом износа в 8000 руб. за каждую, на общую сумму 16 000 руб. Тепловые пушки приобретал два года назад, где именно, не помнит за 13000 руб. каждая. Пользовался ими очень редко. Часть от двигателя оценивает в 25000 руб., так как это составная двигателя. Аккумулятор оценивает в 4000 руб., так как приобретал его около двух лет. «Планетарку» оценивает в 10000 руб. Сетка ценности не представляет. Кроме этого после того, как написал заявление в полицию, и был сделан осмотр гаража, обнаружил хищение генератора 600 Ватт с бочком красного цвета, который стоял в коробке на полу с документами на генератор. С учетом износа оценивает в 6000 руб. В результате хищения причинен значительный ущерб на общую сумму 61 000 руб., т.к. в настоящее время нигде не работает. Супруга также нигде не работает;

-свидетель МВА. в судебном заседании пояснил, что в собственности имеет гараж, за <данные изъяты>, бокс № но там имущество зятя. У него было похищено- тепловые пушки, установка для запуска двигателя шестерню от заднего моста УАЗа.

Допрошенный в ходе предварительного следствия (т.1 л.д. 158-159) пояснял, что в собственности имеет гаражный бокс № ГСК № по <адрес>. Данным гаражом пользуется супруг дочери – РЗН. В данном гараже находится личное имущество РЗН, а также его автомобиль марки «УАЗ 469», который не на ходу. Вход в гараж осуществляется через металлическую дверь, оборудованную одним замком. 27.11.2019 г. в 13 час. 09 мин.

позвонила бухгалтер ГСК и сказала, что входная дверь гаражного бокса открыта настежь. Сразу позвонил РЗН. Со слов РЗН стало известно, что были похищены: две тепловые пушки, головка двигателя от автомобиля марки «Toyota Haice», аккумулятор мощностью 55 А от автомобиля марки «УАЗ 469», запасная часть «Планетарка» от заднего моста автомобиля, сетка рыболовная размером ячейки 90 мм;

- свидетель ПАН (т. 9 л.д. 220-223,248-250) пояснял, что в 2019 г. работал в такси. Примерно в ноябре 2019 г. позвонил знакомый Филинов Д.Б., попросил свозить его в г. Амурск. Сначала заехал за ним на <данные изъяты>, затем заехали на <адрес> за молодым парнем, как стало известно, сыном Филинова. Знал, что Филинов Д.Б. ранее проживал в г. Амурске. Сам город не знал. На выезде в город Филинов с сыном вышли. Проехал на заправку, которая располагалась неподалеку, так как закончился бензин. По времени была ночь. Спустя некоторое время позвонил Филинов Д.Б. и попросил их забрать. Подъехал на то же место, где и первоначально останавливался. Они в багажник положили какие-то предметы, какие именно, не обратил внимание. Затем поехали в <адрес>. Сына Филинова Д.Б. высадил на <адрес>, а Филинова Д.Б. отвез до дома, он вытащил вещи с багажника автомобиля. О том, что Филинов Д.Б. с сыном в г. Амурске совершили кражу имущества из гаража, ничего не знал. Какое именно имущество они загрузили в багажник, не видел, так как из автомобиля не выходил.

Изложенное, объективно подтверждается исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами:

Из заявления от 27.11.2019г. (т.1 л.д. 135) установлено, что в ОМВД России по Амурскому району по факту хищения имущества обратился РЗН

Из протокола осмотра места происшествия от 27.11.2019 г. (т. 1 л.д. 137-139), фототаблицы (т. 1 л.д. 140-142) установлено, что был осмотрен гаражный бокс № ГСК №, <адрес>, в г. Амурске Хабаровского края, металлическая дверь оснащена одним замком, который поврежден и имеет следы орудия взлома. Прямо от входа в гараж стоит автомобиль УАЗ,на капоте имеется след обуви. Порядок вещей нарушен.

Виновность подсудимых **Филинова Д.Б., Филинова С.Д.**, каждого, в краже имущества, принадлежащего потерпевшему **НПА**., установлена совокупностью исследованных судом доказательств.

так, из оглашенных в ходе судебного заседания показаний, установлено, что

- потерпевший НПА (т.3 л.д. 3-4, т. 9 л.д. 39-41) пояснял, что в собственности имеет гаражный бокс № ПГСК №, расположенный в районе <данные изъяты> микрорайона. В гараже хранятся инструменты. 16.12.2019г. около 11 час. пришел в гараж и обнаружил, что замок на калитке ворот распилен, сама калитка открыта. Из гаража похищены: деревообрабатывающий станок производства Беларусь, в корпусе синего цвета. Оценивает с учетом износа в 25000 руб.; тепловая пушка марки «Кратон» в корпусе оранжевого цвета, мощностью 1,5-3 кВт. С учетом износа оценивает в 3000 руб. Больше из гаражного бокса похищено ничего не было. Последний раз был в гаражном боксе 02.12.2019 г. в утреннее время. Когда уходил около 12 час. все было в порядке. Общий ущерб от кражи составил 28000 руб., является значительным, так как с женой совместный доход составляет 30000 руб., из которых оплачивают коммунальные услуги, приобретают продукты питания, лекарственные препараты.

Изложенное, объективно подтверждается исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами:

Из заявления от 16.12.2019г. (т.2 л.д. 154) установлено, что в ОМВД России по Амурскому району по факту хищения имущества обратился НПА

Из протокола осмотра места происшествия от 16.12.2019 г. (т.2 л.д. 156-159), фототаблицы (т.2 л.д. 160-162) установлено, что был осмотрен гаражный бокс № ПГСК № в

г.Амурске Хабаровского края, ворота которого имеют замок производства « Вымпел». Замок имеет повреждение в виде распила.

Из протокола обыска от 04.06.2020 г. (т. 5 л.д. 102-105) установлено, что в железном контейнере, расположенном <адрес>, изъято деревообрабатывающий станок «Мастер универсал», тепловая пушка марки «Кратон» в корпусе оранжевого цвета.

Из протокола осмотра предметов от 21.07.2020 г. (т. 9 л.д. 30-31), фототаблицы (т. 9 л.д. 32-33), постановления о признании и приобщении вещественных доказательств от 21.07.2020 г. (т.9 л.д. 34-35), постановления о возвращении вещественных доказательств от 21.07.2020 г. (т.9 л.д. 36-37), расписки от 21.07.2020 г. (т.9 л.д. 38) установлено, что были осмотрены: деревообрабатывающий станок в корпусе
синего цвета; тепловая пушка марки «Кратон» в корпусе оранжевого цвета, приобщены в качестве вещественных доказательств, возвращены потерпевшему НПА

Виновность подсудимых **Филинова Д.Б., Филинова С.Д.,** каждого, в краже имущества, принадлежащего потерпевшему **ТЕИ**., установлена совокупностью исследованных судом доказательств.

так,

потерпевший ТЕИ в судебном заседании пояснил, что в декабре 2019 г. пришел в гараж, увидел, что замок спилен, похищены: сварочник евролюкс, болгарка, маска, удлинитель.

Допрошенный в ходе предварительного следствия (т.2 л.д. 80-82) пояснял, что арендует гаражный бокс № ГСК №, расположенный в северо-западном направлении от территории АЗС АО «<данные изъяты>» по <адрес> г. Амурска Хабаровского края. Там хранит личные вещи, автомобиль. 08.12.2019г. приезжал в гараж около 18 час., оставил автомобиль, все имущество находилось на месте. Закрыл калитку гаража на ключ. 11.12.2019 г. в период с 13 час. до 14 час. пришел в гараж и увидел, что замок на калитке сломан, калитка открыта. В гараже был нарушен порядок. Было похищено: инверторный сварочный аппарат марки «Евролюкс 190», желтого цвета, стоимостью 5000 руб., углошлифовальная машина марки «Кратон» стоимостью 3000 руб., удлинитель 4 метра, стоимостью 2000 руб., маска сварочная стоимостью 200 руб. Позвонил хозяйке гаража, и рассказал о случившемся, она пояснила, что её ценных вещей в гараже нет. В результате хищения имущества причинен значительный ущерб на общую сумму 10200 руб., так как подрабатывает на жизнь частным извозом, и средний ежемесячный доход составляет 30000 руб., супруга временно не работает. Из данных денежных средств оплачивают коммунальные услуги, покупают продукты питания и личные вещи для себя.

Изложенное, объективно подтверждается исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами:

Из заявления от 11.12.2019г. (т.2 л.д. 60) установлено, что в ОМВД России по Амурскому району по факту хищения имущества обратился ТЕИ

Из протокола осмотра места происшествия от 11.12.2019 г. (т.1 л.д. 62-65), фототаблицы (т.1 л.д. 66-68) установлено, что был осмотрен гаражный бокс № ГСК №, <адрес>, в г. Амурске Хабаровского края, вход осуществляется через металлические ворота, на воротине имеется калитка, оборудованная запирающим устройством, который поврежден. Сердцевина запирающего устройства вырезана. Имеется след орудия взлома.

Виновность подсудимых **Филинова Д.Б., Филинова С.Д.,** каждого, в краже имущества, принадлежащего потерпевшей **КЛИ,** установлена совокупностью исследованных судом доказательств.

так,

-потерпевшая КЛИ. в судебном заседании пояснила, что 12.02.2019 г. позвонил сосед по гаражу, и сказал, что дверь в гараж приоткрыта. До этого, за два дня были в гараже. Когда приехали, увидели, что замки спилены, позвонили в полицию.

Допрошенная в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 134-136) поясняла, что в собственности имеется гаражный бокс №, расположенный в ГСК № в районе <адрес>, в г. Амурске. Гараж расположен за лесопилкой. В гараже хранят различные вещи, в том числе, инструменты и запчасти на автомобиль «Toyota-Probox». Ворота гаражного бокса металлические, оборудованные одной калиткой. Калитка оборудована одним врезным замком. 07.02.2020 г. в примерно с 13 час. до 14. час. с супругом пришли в гараж, оставили автомобиль. После чего закрыли ворота на ключ. Все имущество, которое хранилось в гараже, находилась на месте. 12.02.2020 г. примерно с 16 час. до 17 час. супругу позвонил сосед по гаражу и сообщил, что на калитке гаража поврежден замок и двери прикрыты. По приходу обнаружили, что замок на калитке сломан. В гараже был беспорядок. Дождавшись сотрудников полиции, прошли в гаражный бокс, где обнаружили, что пропало: мотокультиватор марки «Huter» модель «GMC-7.0», в корпусе черного цвета, стоимостью 22 770 руб., углошлифовальная машина марки «Зубр» модель УШМ 125-950, в корпусе серого цвета, новая, стоимостью 1000 руб.; бензопила марки «Huter» модель « BL-45 M -7.0» в корпусе желто- черного цвета, стоимостью 1500 руб. Из автомобиля пропал переходник для USB накопителя через прикуриватель, стоимостью 600 руб., и карта памяти, ценности не представляющая. Позднее при повторном осмотре обнаружила, что пропал насос для подкачки колес автомобиля, насос водяной, маленькая старенькая походная печь, ценности не представляющие. В результате хищения причинен значительный ущерб на общую сумму 25870 руб., так как ежемесячный доход - это её пенсия и пенсия супруга на общую сумму 40 700 руб.;

-свидетель КВК в судебном заседании пояснил, что в середине февраля 2020г. позвонил сосед по гаражу, и сказал, что ворота в их гараже открыты.

Допрошенный в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 137-138) дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей КЛИ

Изложенное, объективно подтверждается исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами:

Из заявления от 12.02.2020г. (т.3 л.д. 30) установлено, что в ОМВД России по Амурскому району по факту хищения имущества обратилась КЛИ

Из протокола осмотра места происшествия от 12.02.2020 г. (т. 3 л.д. 32-36), фототаблицы (т.3 л.д. 37-41) установлено, что был осмотрен гаражный бокс № ГСК №, расположенный в районе <адрес> г. Амурска Хабаровского края,вход в который осуществляется через металлические двустворчатые ворота. На прваой воротине имеется калитка со следами воздействия посторонним предметом, механические повреждения, царапины, замок поврежден. При входе обнаружен след обуви. В беспорядке разбросаны вещи.

Из заключения эксперта №64 от 17.03.2020г. (т. 3 л.д. 76-77) установлено, что один след орудия взлома, обнаруженный на поверхности ворот калитки гаражного бокс № ГСК №, расположенный в районе <адрес> пригоден для определения групповой принадлежности следообразующего объекта.

Из протокола осмотра предметов от 04.04.2020 г. (т. 3 л.д. 152), постановления о приобщении вещественных доказательств от 04.04.2020 г. (т. 3 л.д. 153) установлено, что были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств-копия паспорта на цепную бензиновую пилу «Huter» модель BS-45M, копия паспорта на мотокультиватор «Huter» модель GMS-7.0,копия товарного чека на мотокультиватор «Huter» GMS-7.0,копия руководства по эксплуатации на углошлифовальную машину «Зубр» модель – УШМ 125-950.

Виновность подсудимых **Филинова Д.Б., Филинова С.Д., Митюка Р.Н.,** каждого, в краже имущества, принадлежащего потерпевшего **ББМ**., установлена совокупностью исследованных судом доказательств.

так,

-потерпевший ББМ в судебном заседании пояснил, что 22.02.2020 г. был в гараже, замок был целый. 25 февраля приехал сын поставить машину. Приехали в гараж, а замок спилен. Когда приехала полиция, зашли вместе в гараж. Украли цветной металлолом, комплект резины с дисками на микроавтобус.

Допрошенный в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 190-192,т.8 л.д. 194-196, 213-215) пояснял, что в собственности имеет гаражный бокс № ГСК №, расположенный в районе гаражного кооператива «<данные изъяты>» <адрес> г. Амурска Хабаровского края. 22.02.2020г. в дневное время был в гараже, привёз генератор от двигателя. Все вещи были на месте. Ключи от гаража находятся только у него. 25.02.2020 г. в 14 час. 50 мин. приехал в гараж, немного позже подъехал сын. Увидел, что на воротах гаражного бокса спилен замок, дверь прикрыта, на вид спилили замок угловой шлифовальной машинкой. Сразу позвонил в полицию. После работы эксперта, с сыном зашли в гараж и обнаружил, что похитили: комплект летней резины на дисках, 4 колеса размер каждого 205х65х15, и 4 диска, покупал 2018 г. в магазине «Колесо» в г. Амурске, общей стоимостью 50 000 руб. С учётом эксплуатации комплект колёс и диски, справки о стоимости оценивает в 44 300 руб. Замок накладной, который был спилен, оценивает его в 6000 руб., так как он был в отличном состоянии. В результате причинен значительный ущерб, так как заработная плата в месяц составляет 45000 руб., из которой оплачивает коммунальные услуги, покупает вещи первой необходимости, также имеются кредитные обязательства.Ущерб, причинённый преступлением, частично погашен, были возвращены 4 литых диска размером R15.

Из оглашенных в ходе судебного заседания показаний, установлено, что

- свидетель БАБ (т.4 л.д. 59-61) пояснял, что у отца в собственности имеется гаражный бокс № ГСК № , расположенный в районе <адрес>, в <данные изъяты> микрорайоне г. Амурска Хабаровского края. 25.02.2020г. примерно в 15 час. подъехал к гаражу отца, поставить автомобиль. В это время там уже находился отец. Он сказал, что кто-то спилил замок на двери воротины, и украл комплект летней резины с дисками в количестве 4 штук. После чего отец вызвал полицию;

- свидетель РНВ. (т.5 л.д. 168-170) пояснял, что подрабатывает в автомастерской по <адрес>, в <адрес>, занимается ремонтом автомобилей. В мастерской имеется шиномонтаж. Шиномонтажными работами занимается НПА. В июне 2020 г. НПА рассказал, что мужчина привозит под реализацию комплекты автомобильного литья и авторезины, уже привез 3 или 4 комплекта, а он выставляет их на продажу через интернет. Сам мужчину не видел. Видел лишь один комплект, привезенный неизвестным мужчиной, это было литье R- 15, звездочка, 5 лепестков с шипами 195/65/15;

- **свидетель ПЕП.** (т.5 л.д. 171-175) пояснял, что работает в автомастерской, распложенной по <адрес>, в <адрес>, занимается шиномонтажными работами. Примерно 1,5 месяца назад на шиномонтаж приехал незнакомый мужчина, на темной иномарке «Тойота», с вопросом, покупает ли их шиномонтаж литые автомобильные диски, бывшие в употреблении, так как у него имеется комплект из 4 дисков, и он хочет их быстро продать за 5000 руб.
Сказал мужчине, что может взять его диски, только под реализацию, и уже после продажи отдать деньги. Он согласился и достал из своего автомобиля 4 автомобильных диска R-15, хромированные, узорчатые, с пятью отверстиями, расстояние между шпильками 5/114,3. Договорились с мужчиной, что он отдает диски под реализацию за 7000 руб. Обменялись номерами телефонов, номер мужчины № сохранил как «литье реал», имени мужчины не знает. Диски выставил на продажу на своей странице объявлений сайта «Юла». Затем примерно через две недели на шиномонтаж заехал мужчина, и сказал, что у него на продажу имеются еще 2 комплекта дисков по 4 колеса каждый, один комплект с резиной. 22.05.2020 г. он привез на шиномонтаж первый комплект дисков с резиной, диски R-16, звездочка, 5

лучей, 5 отверстий под болты, разболтовка - 5/114,3, размер резины 225/70/16 за 15000 руб., а 28.05.2020 г. привез литье от автомобиля «Мазда», с соответствующим логотипом в центре диска R-17, узорчатая, 10 лучей, 5 болтов, разболтовка – 5/114,3. 26.05.2020 г. мужчина скинул на WhatsApp фотографии литья и резины от автомобиля «Ленд Крузер» R-18, лучевое, 10 лучей, разболтовка 5/139,7, шины «Якогама» 255/60/118. Мужчина написал, чтобы пока не выкладывал их на продажу. 27.05.2020 г. мужчина написал, чтобы выложил литье и резину от «Ленд Крузера» на продажу за 50000 руб. 02.06.2020 г. он скинул фото еще одного комплекта литья с резиной: R-15, звездочка, 5 лучей, разболтовка 5/100, шины -195/65/15 «Хенкок». Примерно в 15 час. 30 мин. того же дня он привез их, и сказал, что хочет за них 16000 руб. За все время продал только один комплект - R-16, вместе с резиной. 03.06.2020 г. приехали сотрудники полиции, от которых узнал, что колеса, которые привозил мужчина, краденные. Затем на шиномонтаж приехал мужчина, который привозил под реализацию колеса, и сотрудники полиции его задержали.

Изложенное, объективно подтверждается исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами:

Из заявления от 25.02.2020г. (т.3 л.д. 174) установлено, что в ОМВД России по Амурскому району по факту хищения имущества обратился ББМ

Из протокола осмотра места происшествия от 25.02.2020 г. (т.3 л.д. 176-177), фототаблицы (т. 3 л.д. 178-180) установлено, что был осмотрен гаражный бокс № ГСК № в г. Амурске Хабаровского края, который оборудован 2 металлическими воротинами, с металлической калиткой. На момент осмотра ворота в закрытом состоянии, калитка в открытом положении, замок отсутствует. На месте замка имеются следы от крепления замка, а также следы орудия взлома. На снежном покрове возле ворот обнаружен след обуви. В гаражном боксе беспорядок.

Из протокола обыска от 04.06.2020 г. (т.5 л.д. 102-105) установлено, что в железном контейнере, расположенном по адресу <адрес>, изъят комплект литых дисков.

Из протокола осмотра предметов от 07.07.2020 г. (т.8 л.д. 203-204), фототаблицы (т.8 л.д. 205-207), постановления о признании и приобщении вещественных доказательств от 07.07.2020 г. (т. 8 л.д. 208-209), постановления о возвращении вещественных доказательств от 07.07.2020 г. (т.8 л.д. 210-211), расписки (т.8 л.д. 212) установлено, что были осмотрены 4 литых диска размером R 15 5*114.3, приобщены в качестве вещественных доказательств, возвращены потерпевшему ББМ

Виновность подсудимых **Филинова Д.Б., Филинова С.Д.,** каждого, в краже имущества, принадлежащего потерпевшего **СЕВ**., установлена совокупностью исследованных судом доказательств.

так,

Из оглашенных в ходе судебного заседания показаний, установлено, что

- потерпевший СЕВ (т.6 л.д. 133-135) пояснял, что в собственности имеет гаражный бокс № ГСК № в районе «<данные изъяты>» в г. Амурске Хабаровского края. В гараже хранит автозапчасти, в том числе и от своего автомобиля. 02.05.2020 г. был в гараже, вещи находились на своих местах. Около 13 час. 02.05.2020 г. закрыл калитку гаража и ушёл. В гараж вернулся в 10 час. 17.05.2020 г. и обнаружил, что калитка на воротах открыта настежь, ригель замка отогнут. Из гаража похищены: комплект летних покрышек бортированных на литые диски от автомобиля «Toyota Harier», диски в форме пятилучевой звезды диаметром на 16, на общую сумму 20000 руб.; 4 литых диска от автомобиля «Мазда», общей стоимостью 10000 руб., диски также имели форму звезды, металлического цвета, по периметру диска имеются царапины от некачественного бортирования. В результате хищения причинён значительный ущерб в сумме 30000 руб., так как в настоящее время нигде не работает;

- свидетель ГУС в судебном заседании пояснил, что весной прошлого года, приехал в общежитие, где проживает Есипенко. С ним давние друзья, хотел занять у него денег. Он сказал, что денег нет. Потом спросил, есть ли какая-то работа. Пришел Филинов С.Д., и сказал, что можно поработать водителем. Ночью поехали в г.Амурск.В городе был третий раз. Подъехали к гаражам, Филинов С.Д. сказал подождать, сейчас они соберут вещи. Там были какие-то мешки, они положили их в машину и вернулись в <адрес>.

Допрошенный в ходе предварительного следствия (т. 10 л.д. 7-9) пояснял, что есть знакомый Филинов С.Д., с которым познакомился через своего другого знакомого Есипенко, который ранее проживали в <адрес>, а в настоящее время Есипенко живёт с Филиновым С.Д. в одной комнате в общежитии технического института, так как там обучается. В середине мая 2020 г. пришёл к общежитию, где встретил Есипенко, хотел взять денег го в долг, но денег у Есипенко не было. Тогда Филинов С.Д. предложил съездить в г. Амурск Хабаровского края, где должен был помочь забрать какие-то вещи, как понял, вещи были тяжёлыми. Филинов С.Д. предложил деньги за работу. Около 00 час. 20 мин. за ними заехал мужчина на автомобиле, как понял со слов Филинова С.Д.- это был его отец, и поехали в г. Амурск. Во время поездки общался только с Филиновым С.Д. на различные темы. Что за работу нужно было сделать, не интересовался. Также не интересовало, по какой причине едут в другой город ночью, так как срочно были нужны деньги. Не ориентируется в г. Амурск Хабаровского края, по этой причине не может точно сказать, куда приехали, но это был какой-то гаражный кооператив. Филинов С.Д. и его отец пошли направо по дороге. Сам остался возле автомобиля. Через некоторое время Филинов Д.Б. вернулся к машине, и поехали к каким-то гаражным боксам. Калитка одного из боксов была открыта, рядом с калиткой лежал комплект автомобильных дисков светло-серого цвета с логотипом «Mazda», и ещё один комплект автомобильных дисков, как выглядел второй комплект, точно не помнит, а также электропила черно-желтого цвета. В гараж не заходил, а также не подходил к калитке гаража. По этой причине не видел, повреждены ли замки или нет. Также не видел, закрывали ли Филинов С.Д. либо Филинов Д.Б. калитку гаража. Помог загрузить вещи и вернулись в <адрес>, Филинов Д.Б. довёз их до технического института, и уехал. От сотрудников полиции стало известно, что имущество было похищено Филиновым С.Д. и его отцом.

Изложенное, объективно подтверждается исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами:

Из заявления от 17.05.2020г. (т.6 л.д. 113) установлено, что в ОМВД России по Амурскому району по факту хищения имущества обратился СЕВ

Из протокола осмотра места происшествия от 17.05.2020 г. (т. 6 л.д. 115-119), фототаблицы (т. 6 л.д. 120-123) установлено, что был осмотрен гаражный бокс № ГСК № в г. Амурске Хабаровского края, который оснащен металлическими воротами. На левой воротине расположена входная дверь. Дверь оснащена одним накладным замком, ригель которого в открытом положении и загнут. Около двери лежат кирпичи. На полу гаража обнаружены 2 следа обуви.

Из протокола обыска от 04.06.2020 г. (т.6 л.д. 144-146) установлено, что в цехе шиномонтажного помещения, расположенного по адресу <адрес>, были изъяты: литые автомобильные диски в количестве 4-х штук R17, со значком в центре логотип «Мазда»,и литые автомобильные диски в количестве 4-х штук.

Из заключения эксперта №191 от 06.07.2020г. (т.6 л.д. 185-187) установлено, что след воздействия постороннего предмета на воротине с внешней стороны в районе замка на калитке гаражный бокс № ГСК № , расположенного в районе « <данные изъяты>» в г. Амурске, пригоден для определения групповой принадлежности орудия.

Из протокола осмотра предметов от 31.07.2020 г. (т. 9 л.д. 148-149), фототаблицы (т. 9 л.д. 150-152), постановления о приобщении вещественных доказательств от 31.07.2020 г. (т.9 л.д. 153-154), постановления о возвращении вещественных доказательств от 31.07.2020 г. (т.9 л.д. 155-156), расписки (т.9 л.д. 157) установлено, что были осмотрены автомобильные диски

в количестве 4-х штук, приобщены в качестве вещественных доказательств, возвращены потерпевшему СЕВ

Виновность подсудимых **Филинова Д.Б., Филинова С.Д.,** каждого в краже имущества, принадлежащего потерпевшего **БСС**. установлена совокупностью исследованных судом доказательств.

Из оглашенных в ходе судебного заседания показаний, установлено, что

- потерпевший БСС С.С. (т. 6 л.д. 29-31) пояснял, что в собственности имеется гараж бокс № ГСК №, расположенный в г. Амурске Хабаровского края в районе «<данные изъяты>». 08.05.2020 г. в 14 час. был в гараже, все вещи находились на своих местах, ворота и калитка ворот были в исправном состоянии. 08.05.2020 г. около 14 час. ушел из гаража. 17.05.2020 г. примерно в 10 час. 40 мин. приехал в гараж и обнаружил, что калитка гаражных ворот открыта, ригель внутреннего замка калитки ворот повреждён. Навесной замок, на который дополнительно была закрыта калитка, отсутствовал. Когда вошёл в гараж, обнаружил, что общий порядок нарушен, и отсутствует цепная электропила в корпусе чёрно-жёлтого цвета шина на 32 зуба, производства КНР марки «Huter». Оценивает в 2700 руб.;

-свидетель ГУС в судебном заседании дал показания, приведенные выше.

Допрошенный в ходе предварительного следствия (т. 10 л.д. 7-9) дал показания, приведенные выше.

Изложенное, объективно подтверждается исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами:

Из заявления от 17.05.2020г. (т.6 л.д. 12) установлено, что в ОМВД России по Амурскому району по факту хищения имущества обратился БСС

Из протокола осмотра места происшествия от 17.05.2020 г. (т. 6 л.д. 13-18), фототаблицы (т. 6 л.д. 19-20) установлено, что был осмотрен гаражный бокс № ГСК № в г. Амурске Хабаровского края, который оснащен металлическими воротами. В правой воротине расположена металлическая дверь, которая в открытом состояние. На двери имеется накладной замок, у которого отсутствует ригель, корпус деформирован. В районе замка имеются вмятины на двери. Около ворот на улице лежит часть корпуса замка со следами воздействия постороннего предмета. Внутри гаража на досках, на полу обнаружен след обуви.

Из заключения эксперта №195 от 08.07.20202г. (т.6 л.д. 52-54) установлено, что на воротах с наружной стороны в районе замка гаражный бокс № ГСК № в районе «<данные изъяты>» г. Амурске имеется след орудия взлома, пригодный для определения групповой принадлежности орудия, его оставившего.

Виновность подсудимых **Филинова Д.Б., Филинова С.Д., Есипенко В.А.,** каждого, в краже имущества, принадлежащего потерпевшим **ЕАВ, ЦВИ**. установлена совокупностью исследованных судом доказательств.

так, из оглашенных в ходе судебного заседания показаний, установлено, что

- потерпевший ЕАВ (т.4 л.д. 131-134, т. 9 л.д. 167-169) пояснял, что в собственности находится гаражный бокс № ГСК №, расположенный в районе АЗС «<данные изъяты>» г. Амурска Хабаровского края. В первых числах мая 2020 г. на время разрешил другу ЦВИ поставить свой автомобиль в гараж, потому что его гараж ремонтируют. У ЦВИ автомобиль «Nissan Vanette», кузов белого цвета, грузовой-бортовой. Передал ему один комплект ключей от гаражного бокса. Всего от дверей гаража два комплекта ключей. 11.05.2020 г. около 19 час. с сыном поднимали картофель из подвала гаража, закончили работу около 19 час. 30 мин., после чего закрыл калитку гаража, закрыл ворота на талрепы. Всё в гараже было в порядке. Грузовик ЦВИ был в гараже. Всё время, пока находились в гараже, рядом никого из

соседей по гаражам не было. 12.05.2020 г. около 09 час. подъехал к гаражу и увидел, что низ ворот не притянут, ворота были слегка открыты, калитка была прижата. Дернул за калитку, она открылась, замка на калитке не было, он лежал на полу перед калиткой. Замок на калитке гаража один, он был приварен к выемке для замка к калитке гаражного бокса. Не было автомобиля ЦВИ. Сразу же позвонил в полицию, сообщил и ЦВИ. Из гаража было похищено его имущество: стационарный компрессор, представляет собой конструкцию, состоящую из металлического баллона синего цвета (ресивера), с торца которого приварен кран для выпуска воздуха, над ресивером установлен компрессор с двигателем в кожухе из пластика черного цвета. С учетом эксплуатации оценивает в 10 000 руб., набор инструментов «Матрикс» № 13580 в кейсе завода изготовителя красного цвета, набор новый, в набор входят 94 предмета - головки, ключи-трещетки и т.п., все в полном комплекте, оценивает в 6000 руб., набор металлических трубчатых ключей «Матрикс» в тканевой сумке завода изготовителя черного цвета с красной окантовкой, стоимостью 800 руб., точило электрическое «Кратон» в корпусе синего цвета, стоимостью 1500 руб.; лазерный уровень в синем футляре, стоимостью 1000 руб., пневматическая винтовка «Crossman 2100» из пластика, любительская, оценивает в 3000 руб., углошлифовальная машинка зеленого цвета, оценивает в 4500 руб., весы настольные, металлические, размером 50 см*30 см, оценивает в 2000 руб., 10 ящиков картофеля, материальной ценности не представляющие. В результате хищения причинен значительный ущерб на общую сумму 28 800 руб.,т.к. заработная плата в месяц составляет 60000 руб., супруга зарабатывает около 40 000 руб., на иждивении находятся двое детей: старшая дочь учится в институте по очной форме обучения, и ее полностью содержит, сын учащийся 11 класса, также находится на его полном содержании. Иных источников дохода не имеет. Часть похищенного имущества была возвращена.

- потерпевший ЦВИ (т. 4 л.д. 152-154) пояснял, что первых числах мая 2020 г. на время ремонта своего гаража поставил автомобиль «Nissan Vanette», госномер № в гараж ЕАВ. У ЕАВ гаражный бокс № ГСК №, расположен в районе АЗС «<данные изъяты>» г. Амурска Хабаровского края. ЕАВ дал комплект ключей от гаража. 11.05.2020 г. около 16 час. поставил автомобиль в гараж, ключ от автомобиля лежал на щитке приборной панели автомобиля, ключ оставляет для ЕАВ, он вписан в страховой полис и имеет право на управление автомобилем. 12.05.2020 г. около 09 час. позвонил ЕАВ и сообщил, что автомобиля нет в гараже, а калитка гаража взломана. Выехал к гаражу ЕАВ и удостоверился, что автомобиля нет. В автомобиле было горючего около пол бака, автомобиль экономичный, и этого объема горючего хватило бы примерно на 200 км. Свидетельство о регистрации на автомобиль и страховка находилось в салоне под обшивкой. В салоне автомобиля за пассажирским сиденьем находился компрессор для надувки колес, в корпусе серебристого цвета, марку не помнит, был упакован в сумку из брезента болотного цвета завода изготовителя, приобретал его около 3 лет назад, он был как новый, оценивает его в 1500 руб. Автомобиль приобретал 22.11.2015г. за 300 000 руб., оценивает его в эту же сумму. Также стало известно, что из гаража пропало имущество ЕАВ. В результате хищения имущества причинен значительный ущерб на общую сумму 301 500 руб.,т.к. заработная плата в месяц составляет в среднем 60 000 руб. Супруга зарабатывает около 20 000 руб. Иных источников дохода не имеет. Из их семейного дохода оплачивают коммунальные платежи, покупают продукты питания, а также оплачивают кредит.

Допрошенный в ходе предварительного следствия (т.9 л.д. 130-132, 142-144) дополнил, что так же был похищен сачок для ловли шуги и пластмассовые сани черного цвета. Данное имущество материальной ценности не представляет, по этой причине заявлено не было. Похищенное имущество возвращено частично.

- свидетель КМС (т. 5 л.д. 112-116) пояснял, что **с** ЖПА решили приобрести на двоих грузовой автомобиль. В конце мая 2020 г. возвращались на такси из <адрес> в <адрес>. Разговорились с таксистом, который представился Филиновым Д.Б. (фамилия установлена в ходе следствия), номер его телефона № . Он предложил приобрести у него грузовик, обменялись телефонами и договорились о встрече. Обговорив денежную сумму в размере 200000 руб. Когда с Филиновым приехали в <адрес> в район «Дземги», он подогнал грузовик в кузове белого цвета «Nissan Vanette» госномером №. В кузове грузовика ничего не было. Автомобиль их устроил. С Филиновым договорились о рассрочке, после уехали в поселок. Автомобиль хранился у ЖПА в гараже. 03.06.2020г. с ЖПА находились на рынке в

<адрес>, встретились с Филиновым и передали ему 3000 руб. Когда договаривались купить у Филинова грузовик, он сообщил, что с документами на грузовик проблема, в связи, с чем на нём лучше по городу не ездить. Автомобиль приобрели по устной договоренности. О том, что данный грузовик находится в розыске и похищен, не знал, Филинов об этом ничего не говорил;

- свидетель ЖПА (т.5 л.д. 117-120) дал полкасания аналогичные показаниям свидетеля КМС.

Изложенное, объективно подтверждается исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами:

Из заявления от 12.05.2020г. (т.4 л.д. 92) установлено, что в ОМВД России по Амурскому району по факту хищения имущества обратился ЕАВ

Из заявления от 12.05.2020г. (т.4 л.д. 93) установлено, что в ОМВД России по Амурскому району по факту хищения имущества обратился ЦВИ

Из протокола осмотра места происшествия от 12.05.2020 г. (т.4 л.д. 94-98), фототаблицы (т.4 л.д. 99-102) установлено, что был осмотрен гаражный бокс № ГСК № в г. Амурске Хабаровского края, у калитки которого со стороны улицы на плоскости металл изогнут, имеются следы воздействия постороннего предмета. На плоскости калитки имеются два отверстия круглой формы. При входе в гараж на полу обнаружен замок от калитки, на замке отсутствует засов. С правой стороны у створок гаражного броска обнаружен след обуви.

Из заключения эксперта №147 от 27.05.2020г. (т.4 л.д. 220-222) установлено, что след воздействия постороннего предмета на створке калитки ворот гаражный бокс № ГСК № в районе АЗС по <адрес> пригоден для определения групповой принадлежности орудия, оставившего.

Из протокола обыска от 04.06.2020 г. (т. 5 л.д. 97-100) установлено, что в автомобиле «Toyota Corolla» госномер № в <адрес> у Филинова Д.Б. изъяты: набор головок «Matrix», ключи от гаража, металлическая фомка.

Из протокола обыска от 04.06.2020 г. (т. 5 л.д. 102-105) установлено, что в железном контейнере, расположенном <адрес>, изъяты: пневматическая винтовка 2100 clasic 117, пластмассовые сани черного цвета, сачок для шуги, весы напольные, монтировка из стали.

Из протокола выемки от 04.06.2020 г. (т. 5 л.д. 123-126), фототаблицы (т.5 л.д. 127), протокола осмотра предметов от 04.06.2020 г. (т. 5 л.д. 128-131), фототаблицы (т.5 л.д. 132), постановления о приобщении вещественных доказательств от 04.06.2020 г. (т. 5 л.д. 133), постановления о возвращении вещественных доказательств от 04.06.2020 г. (т. 5 л.д. 134), расписок (т. 5 л.д. 135-136) установлено, что были осмотрены, приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств изъятые около дома по <адрес> –грузовой бортовой автомобиль марки «NISSAN VANETTE» госномер № , ключи от автомобиля, свидетельство о регистрации № №, страховой полис МММ № от ДД.ММ.ГГГГ, возвращены потерпевшему ЦВИ

Из заключения эксперта № 251 от 11.08.2020 г. (т.9 л.д. 103-109),фототаблицы (т.9 л.д. 110-112) установлено, что след, изъятый на створке калитки ворот гаражного бокса № ГСК №, расположенного в районе автозаправочной станции «<данные изъяты>» в г. Амурске Хабаровского края, мог быть оставлен рабочей гранью лопаточного конца фомки из армированного металла, принадлежащей Филинову Д.Б., изъятой в ходе обыска 04.06.2020г. металлического контейнера, расположенного по адресу <адрес>.

Из протокола осмотра предметов от 30.07.2020 г. (т 9 л.д. 133-134), фототаблицы (т. 9 л.д. 135-136), постановления о приобщении вещественных доказательств от 30.07.2020 г. (т. 9 л.д. 137-138), постановления о возвращении вещественных доказательств от 30.07.202 г. (т.9 л.д. 139-140), расписки (т.9 л.д. 141) установлено, что были осмотрены: сачок для ловли

шуги; пластмассовые сани черного цвета, приобщены в качестве вещественных доказательств, возвращены потерпевшему ЦВИ

Из протокола осмотра предметов от 31.07.2020 г. (т. 9 л.д. 160-161), постановления о приобщении вещественных доказательств от 31.07.2020 г. (т.9 л.д. 162-163), постановления о возвращении вещественных доказательств от 31.07.202 г. (т.9 л.д. 164-165), расписки (т.9 л.д. 166) установлено, что были осмотрены: набор инструментов «Матрикс» № 13580 в кейсе красного цвета, пневматическая винтовка «Crossman», ключи от гаража, весы настольные металлические, размером 500*300, приобщены в качестве вещественных доказательств, возвращены потерпевшему ЕАВ

Виновность подсудимых **Филинова Д.Б., Филинова С.Д., Есипенко В.А.,** каждого, в краже имущества, принадлежащего потерпевшему **МГЮ**., установлена совокупностью исследованных судом доказательств.

так, из оглашенных в ходе судебного заседания показаний, установлено, что

- потерпевший МГЮ (т. 5 л.д. 163-165, т. 8 л.д. 160-162) пояснял, что в собственности имеет гаражный бокс № ГСПК № , расположен в районе городского автовокзала по <адрес>. Ключи от гаражного бокса имеются только у него. Калитка гаража закрывается на врезной замок и на щеколду, расположенную со стороны помещения гаражного бокса, ворота закрываются на металлические талрепы. В гараже хранил - колеса (резина зимняя) диаметром 195/65 R15, комплект 4 колеса на общую сумму 14500 руб. Колеса были одеты на литые диски R15 - 6JJ, разболтовка (расстояние между болтами) 5/100, производства КНР. Колеса с литыми дисками снял, т.к. прошел зимний сезон. В последний раз был в гараже 31.05.2020 г. около 16 час., откачивал воду, ушел в 17 час., закрыл калитку на ключ, ворота не открывал, все было в порядке. 02.06.2020 г. в 11 час. 30 мин. подошел к гаражу и увидел, что приоткрыты обе створки ворот. Открыл гараж и обнаружил, что в гараже беспорядок, и пропали колеса на дисках, которые находились на полке над воротами. Створки ворот не повреждены, калитка, замки на калитке не повреждены. В результате хищения имущества причинен значительный ущерб на общую сумму 20 000 руб., т.к. зщаработная плата составляет 30 000 руб. в месяц, выплачивает алименты на ребенка, иных источников дохода нет. В гараж проникли, сломав стенку соседнего гаража.

- свидетель РНВ (т.5 л.д. 168-170) дал показания, приведенные выше,

- **свидетель ПЕП.** (т.5 л.д. 171-175) дал показания, приведенные выше.

Изложенное, объективно подтверждается исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами:

Из заявления от 03.06.2020г. (т.5 л.д. 141) установлено, что в ОМВД России по Амурскому району по факту хищения имущества обратился МГЮ

Из протокола осмотра места происшествия от 03.06.2020 г. (т. 5 л.д. 142-145), фототаблицы (т. 5 л.д. 146-148) установлено, что был осмотрен гаражный бокс № ГСПК №, расположенный в районе <адрес> края. Наружных повреждений на воротах, замке нет.

Из протокола осмотра места происшествия от 03.06.2020 г. (т. 5 л.д. 157-159) установлено, что из помещения станции техобслуживания «<данные изъяты>» по адресу <адрес>, изъяты четыре автомобильных диска размером R 15 5/100, на которых находится резина марки «Hankook».

Из протокола выемки от 15.06.2020 г. (т. 6 л.д. 8), фототаблицы (т. 6 л.д. 9) установлено, что у Филинова Д.Б. изъяты пара кроссовок красного цвета, УШМ.

Из протокола осмотра предметов от 30.06.2020 г. (т. 8 л.д. 151-152), фототаблицы (т. 8 л.д. 153-154), постановления о приобщении вещественных доказательств от 30.06.2020 г. (т.8 л.д. 155-156), постановления о возвращении вещественных доказательств от 30.06.2020 г. (т.8

л.д. 157-158), расписки г. (т. 8 л.д. 159) установлено, что были осмотрены четыре литых диска размером R 15 5*100, на которых одета резина марки «Hankook», приобщены в качестве вещественных доказательств, возвращены потерпевшему МГЮ

Из протокола осмотра предметов от 09.10.2020 г. (т. 10 л.д. 32-33), фототаблицы (т. 10 л.д. 34), постановления о приобщении вещественных доказательств от 09.10.2020 г. (т. 10 л.д. 35-36) установлено, что были осмотрены фомка металлическая армированная, фомка металлическая окрашенная красителем красного цвета, УШМ в корпусе зеленого цвета без указания марки и модели, размер отрезного круга 125 мм, приобщены в качестве вещественных доказательств.

Таким образом, из материалов дела усматривается, что показания потерпевших и свидетелей последовательны и непротиворечивы, оснований, не доверять им, нет, в связи с чем, суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами, учитывая, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой. До совершения данных преступлений подсудимые и потерпевшие, неприязненных отношений не имели, что исключает основания для их оговора. Показания потерпевших, свидетелей по делу подтверждаются и письменными доказательствами, изложенными выше, а также признательными показаниями подсудимых, поскольку они не являются единственными доказательствами по делу. Существенных противоречий в показаниях подсудимых суд не усматривает, и принимает данные показания за доказательства, так как они согласуются с другими объективными доказательствами по делу.

При таких обстоятельствах, совокупность согласующихся между собой доказательств, приводит к достоверному выводу о совершении данных преступлений подсудимым, и на основании изложенного, суд квалифицирует:

Действия **Филинова Д.Б.:**

- по **п. «б,в» ч. 2 ст.158 УК РФ** - как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, т.к. Филинов Д.Б. незаконно проник в гаражный бокс № ГСК № , откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитил имущество, принадлежащее потерпевшему **ПАВ,** причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 12785 руб.

- по **п. «б,в» ч. 2 ст.158 УК РФ** - как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, т.к. Филинов Д.Б. незаконно проник в гаражный бокс № ПГК № , откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитил имущество, принадлежащее потерпевшему **СМС,** причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 39300 руб.

Действия **Филинова Д.Б., Филинова С.Д.,** каждого:

-по **п. «а,б,в» ч.2 ст. 158 УК РФ –** как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, т.к. Филинов Д.Б., Филинов С.Д. вступили в предварительный сговор на хищение чужого имущества из гаражного бокса № ГСК № , незаконно проникли во внутрь, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, похитили имущество потерпевшего **ТАП.,** причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 60500 руб.;

-по **п. «а,б,в» ч.2 ст. 158 УК РФ –** как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, т.к. Филинов Д.Б., Филинов С.Д., вступили в предварительный сговор на хищение чужого имущества из гаражного бокса № ГСК № , незаконно проникли во внутрь, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору,

похитили имущество потерпевшего **РЗН.,** причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 61000 руб.;

-по **п. «а,б,в» ч.2 ст. 158 УК РФ –** как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, т.к. Филинов Д.Б., Филинов С.Д., вступили в предварительный сговор на хищение чужого имущества из гаражного бокса № ПГСК №, незаконно проникли во внутрь, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, похитили имущество потерпевшего **НПА,** причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 28000 руб.;

-по **п. «а,б,в» ч.2 ст. 158 УК РФ –** как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, т.к. Филинов Д.Б., Филинов С.Д., вступили в предварительный сговор на хищение чужого имущества из гаражного бокса № ГСК №, незаконно проникли во внутрь, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, похитили имущество потерпевшего **ТЕИ**., причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 10200 руб.;

-по **п. «а,б,в» ч.2 ст. 158 УК РФ –** как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, т.к. Филинов Д.Б., Филинов С.Д., вступили в предварительный сговор на хищение чужого имущества из гаражного бокса № ГСК 38, незаконно проникли во внутрь, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, похитили имущество потерпевшей **КЛИ.,** причинив потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму 25870 руб.;

-по **п. «а,б,в» ч.2 ст. 158 УК РФ –** как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, т.к. Филинов Д.Б., Филинов С.Д., вступили в предварительный сговор на хищение чужого имущества из гаражного бокса № ГСК №, незаконно проникли во внутрь, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, похитили имущество потерпевшего **СЕВ**., причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 30 000 руб.;

-по **п. «а,б» ч.2 ст. 158 УК РФ –** как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, т.к. Филинов Д.Б., Филинов С.Д., вступили в предварительный сговор на хищение чужого имущества из гаражного бокса № ГСК №, незаконно проникли во внутрь, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, похитили имущество потерпевшего **БСС.,** причинив потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 2700 руб.;

Действия **Филинова Д.Б., Филинова С.Д., Митюка Р.Н**., каждого:

-по **п. «а,б,в» ч.2 ст. 158 УК РФ –** как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, т.к. Филинов Д.Б., Филинов С.Д., Митюк Р.Н. вступили в предварительный сговор на хищение чужого имущества из гаражного бокса № ГСК №, незаконно проникли во внутрь, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, похитили имущество потерпевшего **ББМ.,** причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 44300 руб.;

Действия **Филинова Д.Б., Филинова С.Д., Есипенко В.А.**, каждого:

-по **п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ –** как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного и крупного ущерба гражданину, т.к. Филинов Д.Б., Филинов С.Д., Есипенко В.А. вступили в предварительный сговор на хищение чужого имущества из гаражного бокса № ГСК №, незаконно проникли во внутрь, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, похитили имущество потерпевшего **ЕАВ,** причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 28800 руб., а так же похитив имущество потерпевшего **ЦВИ**., причинив потерпевшему материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 301500 руб.;

Действия **Филинова Д.Б., Филинова С.Д., Есипенко В.А.**, каждого:

-по **п. «а,б,в» ч.2 ст. 158 УК РФ –** как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, т.к. Филинов Д.Б., Филинов С.Д., Есипенко В.А вступили в предварительный сговор на хищение чужого имущества из гаражного бокса № ГСПК №, незаконно проникли во внутрь, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, похитили имущество потерпевшего **МГЮ.,** причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 20000 руб.

При решении вопроса о наличии в действиях подсудимых квалифицирующего признака причинения значительного и крупного ущерба, суд исходит из стоимости похищенного имущества, учитывает имущественное положение потерпевших ПАВ, СМС, ТАП, РЗН, НПА, ТЕИ, КЛИ, ББМ, СЕВ, БСС, ЕАВ, ЦВИ, МГЮ, в частности, наличие источника доходов, их размер и периодичность поступления. При этом потерпевшие ТАП, НПА, КЛИ, являются пенсионерами.

Суд так же учитывает и мнение потерпевших о значительности ущерба, причиненного им в результате преступления, оценивая в совокупности с материалами дела, подтверждающими стоимость похищенного имущества, и имущественное положение потерпевших.

Корыстные побуждения и умысел подсудимых на хищение имущества потерпевших, доказаны характером их действий, направленных на завладение чужим имуществом, которое изъяли, обратили в своё владение для того, чтобы распорядиться по-своему усмотрению, чем причинили потерпевшим материальный вред.

Сомнений во вменяемости подсудимых у суда нет. Действия подсудимых в момент совершения преступлений были целенаправленные, осмысленные, последовательные, поведение подсудимых в суде адекватно и осознанно.

При назначении наказания суд учитывает степень и характер общественной опасности содеянного, которые относятся по ч. 2 ст. 158 УК РФ к категории средней тяжести, по ч. 3 ст. 158 УК РФ – к категории тяжких.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает:

-подсудимому Филинову Д.Б.- полное признание вины, раскаяние в содеянном, явки с повинной,активное способствование раскрытию преступлений, посредством проверки показаний на месте и дачи признательных показаний в ходе предварительного следствия, возмещение имущественного ущерба, возращением части похищенного имущества, наличие малолетнего ребенка, изобличение преступной деятельности соучастников преступления, состояние здоровья.

В качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признает, как иные действия направленные на добровольное возмещение морального вреда потерпевшему - извинение подсудимого перед потерпевшим ББМ.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

-подсудимому Филинову С.Д.: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступлений посредством проверки показаний на месте и дачи признательных показаний в ходе предварительного следствия, добровольное возмещение имущественного ущерба, как путем выплаты денежных средств потерпевшим ТАП, ТЕИ, КЛИ, ББМ, СЕВ, БСС, ЕАВ, так и возращением части имущества, изобличение преступной деятельности соучастников преступления.

В качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признает, как иные действия направленные на добровольное возмещение морального вреда потерпевшему - извинение подсудимого перед потерпевшими.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

-подсудимому Есипенко В.А.: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступлений, посредством дачи признательных показаний в ходе предварительного следствия, добровольное возмещение имущественного ущерба, как путем выплаты денежных средств потерпевшему ЕАВ, так и возращением части похищенного имущества, изобличение преступной деятельности соучастников преступления,

В качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признает, как иные действия направленные на добровольное возмещение морального вреда потерпевшему - извинение подсудимого перед потерпевшими.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

-подсудимому Митюку Р.Н.: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступлений, посредством дачи признательных показаний в ходе предварительного следствия, частичное возмещение имущественного ущерба, возращение части похищенного имущества, изобличение преступной деятельности соучастников преступления, наличие на иждивение детей сожительницы, состояние здоровья.

Отягчающим наказание обстоятельством суд признает наличие рецидива преступления, в соответствии с ч.1 ст.18 УК РФ, поскольку умышленное преступление подсудимый совершил, имея непогашенную судимость по приговору суда от 07.07.2011г. за совершение умышленного преступления.

Филинов Д.Б. ранее судим,

-по месту жительства (т.10 л.д. 160) характеризуется, посредственно, заявлений и сообщений на его поведение не поступало. Официально не трудоустроен. Проживает с женой и сыном;

-по месту работы <данные изъяты> (т.13 л.д.12) характеризуется положительно, нарушений трудовой дисциплины не допускал, к заданиям руководства относится ответственно, конфликтных ситуаций не допускает.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, обстоятельств совершения преступлений, личности виновного, который в период испытательного срока по приговору от 06.04.2017 г. на путь исправления не встал, должных выводов для себя не сделал, и вновь совершил серию умышленных имущественных преступлений, суд полагает, что наказание должно быть назначено в виде реального лишения свободы и на основании ч. 4 ст. 74 УК РФ, отменяет условное осуждение, назначает наказание в соответствии со ст. 70 УК РФ.

Доводы стороны защиты о том, что тяжкое преступление совершено после окончания испытательного срока, в связи с чем, совершение серии преступлений средней

тяжести дают основания для применения Филинову Д.Б. ч. 4 ст. 74 УК РФ, а именно, сохранив по приговору от 06.04.2017г. условное осуждение, суд признает несостоятельными. 06.04.2017 г.Филинов Д.Б. был осужден за совершение серии (5 эпизодов) преступлений имущественного характера, и вновь в период испытательного срока совершил 8 эпизодов хищения чужого имущества, что свидетельствует о том, что исправительного воздействия предыдущего наказания оказалось недостаточным.

Дополнительные наказания в виде ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч.2 ст.158 УК РФ, штрафа и ограничения свободы по ч.3 ст. 158 УК РФ, суд полагает возможным не назначать с учётом личности подсудимого, совокупности смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих.

В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.«и,к» ч.1 ст.61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств, наказание подсудимому назначается с применением ч.1 ст.62 УК РФ, то есть, не более двух третей максимального срока наказания.

В силу п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ лишение свободы Филинову Д.Б. надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима, как осужденному к лишению свободы, в том числе, за тяжкое преступление, ранее не отбывавшему лишение свободы.

Филинов С.Д. ранее не судим,

- *по месту жительства* (т. 10 л.д. 170) характеризуется, удовлетворительно. Жалобы и заявления от соседей не поступали. В злоупотреблении спиртными напитками замечен не был,

- *по месту прежней работы* <данные изъяты> (т.10 л.д.172) характеризовался положительно, работал в должности <данные изъяты>. Добросовестно относится к исполнению своих трудовых обязанностей, выполняет все требования руководства. Энергичен, стрессоустойчив, ответственен. В трудовом коллективе со всеми имеет ровные отношения, коллеги его уважают. За время работы со стороны руководства нареканий и замечаний не имел, зарекомендовал себя, как добросовестный работник. К дисциплинарной ответственности не привлекался.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, обстоятельств совершения преступлений, личности виновного, который совершил серию умышленные имущественных преступлений, в том числе, и тяжкое преступление, суд приходит к выводу о невозможности назначения менее строгого вида наказания, чем наказания в виде лишения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ.

Дополнительные наказания в виде ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч.2 ст.158 УК РФ, штрафа и ограничения свободы по ч.3 ст. 158 УК РФ, суд полагает возможным не назначать с учётом личности подсудимого, совокупности смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих.

В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.«и,к» ч.1 ст.61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств, наказание подсудимому назначается с применением ч.1 ст.62 УК РФ, то есть, не более двух третей максимального срока наказания.

Есипенко В.А. ранее не судим,

- *по месту жительства* (т.10 л.д. 182) характеризуется, удовлетворительно.
Жалобы и заявления от соседей не поступали. В злоупотреблении спиртными напитками замечен не был;

- *по месту обучения* в <данные изъяты> (т.10 л.д. 183-184) характеризовался, удовлетворительно, показал хорошие знания по всем предметам. Обладает хорошей памятью, развитой речью, логическим мышлением. За время учебы постоянно старался расширить свои знания, мог интенсивно работать длительное время. Посещал элективные курсы по математике, физике, русскому языку, обществознанию. Принимал активное участие

в жизни школы и класса, участвовал во всех общешкольных мероприятиях, посещал спортивные секции по волейболу и футболу. Неоднократно занимал первые места по этим видам спорта. Коммуникабелен, прост в общении, свободно находит контакт с разными людьми любого возраста. Отличается стабильным и уравновешенным характером. Целеустремленный. Корректен и тактичен. Имеет чувство ответственности, охотно помогал всем, кто нуждался в его помощи. Хорошо воспитан, всегда вежлив, аккуратен, опрятен. В школьном коллективе пользовался высоким авторитетом. Вредных привычек не имел. На учете по делам несовершеннолетних не состоял. Родители всегда интересовались учебой сына, посещали родительские собрания и мероприятия класса и школы.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, обстоятельств совершения преступлений, личности виновного, который совершил умышленные имущественные преступления, в том числе, и тяжкое преступление, суд приходит к выводу о невозможности назначения менее строгого вида наказания, чем наказания в виде лишения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ.

Дополнительные наказания в виде ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч.2 ст.158 УК РФ, штрафа и ограничения свободы по ч.3 ст. 158 УК РФ, суд полагает возможным не назначать с учётом личности подсудимого, совокупности смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих обстоятельств.

В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.«и,к» ч.1 ст.61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств, наказание подсудимому назначается с применением ч.1 ст.62 УК РФ, то есть, не более двух третей максимального срока наказания.

Митюк Р.Н. ранее судим:

- *по месту жительства* (т**.** 10 л.д. 202) характеризуется посредственно. Спиртными напитками не злоупотребляет. За время обслуживания административного участка жалоб от соседей не поступало. Неоднократно привлекался к административной ответственности,

- *по месту отбывания наказания* в ФКУ ИК-<данные изъяты> УФСИН России по Хабаровскому краю (т.10 л.д. 196) характеризовался положительно. Отношение к труду хорошее, задания выполнял, активно участвовал в общественных формированиях;

- *по месту отбывания наказания* в ФКУ ИК-<данные изъяты> УФСИН России по Хабаровскому краю (т.10 л.д. 197-199) характеризовался, посредственно. Принятые в обществе нравственные нормы поведения, требования санитарии и гигиены, правила внутреннего распорядка соблюдал. Законные требования администрации учреждения выполнял. К персоналу, иным лицам, посещающим учреждение, а также к другим осужденным относился вежливо. За период отбывания наказания имел 2 взыскания, погашенные в установленном законом порядке. Имел 10 поощрений. Периодически привлекался без оплаты труда к выполнению работ по благоустройству исправительного учреждения и прилегающей к нему территории в порядке очередности. На добровольных началах был занят в ремонте отряда. К работе относился добросовестно. Работу выполнял качественно. Был трудоустроен в ЦТ АО шлакоблочный участок на должности <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ, переведен с ДД.ММ.ГГГГ на должность <данные изъяты>. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в ХЛО на должности <данные изъяты>. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в ЦТАО <данные изъяты>. Принимал активное участие в воспитательных мероприятиях, предусмотренных распорядком дня исправительного учреждения. Проявлял интерес к научно-популярным телепередачам и художественным фильмам. В период нахождения в учреждении высказывал сожаление, раскаивался в совершенном преступлении.

В силу ч.2 ст.68 УК РФ при рецидиве преступлений лицу, совершившему преступление, за которое предусмотрены альтернативные виды наказаний, назначается только наиболее строгий вид наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ. И при любом виде рецидива, срок наказания не может быть менее 1/3 максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Оснований для применения ч.3 ст.68 УК РФ, то есть для назначения без учета правил рецидива, а также для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания, суд не усматривает ввиду их отсутствия.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств, наличия отягчающего наказание обстоятельства, обстоятельств совершения преступления, личности виновного, суд полагает, что наказание должно быть назначено в виде лишения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не применять дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 158 УК РФ.

При разрешении вопроса о применение ч.6 ст. 15 УК РФ в отношении Филинова Д.Б. и Филинова С.Д., Есипенко и Митюка, суд исходит из следующего.

Из содержания ст. 6 УК РФ следует, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение тяжкого преступления осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание.

Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 158 УК РФ, относится к категории тяжких. С учетом способа совершения преступления, обстоятельств, совершения преступления, характера и размера наступивших последствий, сведений, характеризующих подсудимых Филиновых и Есипенко, каждого, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности и применение судом положений ч.6 ст. 15 УК РФ не возможно, а именно изменить категорию совершенного каждым, преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, на менее тяжкую, то есть с тяжкого преступления на преступление средней тяжести.

Суд не находит оснований, для применения ч.6 ст.15 УК РФ в редакции ФЗ №420 от 07.12.2011г., об изменении категории, совершенных Филиновым С.Д.и Филиновым Д.Б., Есипенко и Митюком преступлений по ч.2 ст. 158 УК РФ, на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств, совершенных преступлений, степени их общественной опасности, характера и размера наступивших последствий, способа совершения преступления, прямого умысла.

Приговор Комсомольского районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского кря от 25.12.2020 г. в отношении Филинова С.Д. и Филинова Д.Б. исполнять самостоятельно.

Гражданские иски потерпевших:

-ПАА на сумму 12785 руб. подлежит взысканию с Филинова Д.Б. на основании ст. 1064 ГК РФ, а так же признании иска, поскольку вред потерпевшему причинен его преступными действиями.

-СМС на сумму 35800 руб., РЗН на сумму 61000 руб. подлежит взысканию с Филинова Д.Б.,Филинова С.Д. в солидарном порядке, на основании ст. 1080 ГК РФ, а так же признании иска, поскольку вред потерпевшим причинен их совместными преступными действиями;

-ЦВИ на сумму 1500 руб. подлежит взысканию с Филинова Д.Б.,Филинова С.Д., Есипенко в солидарном порядке, на основании ст. 1080 ГК РФ, а так же признании иска, поскольку вред потерпевшим причинен их совместными преступными действиями;

Вещественные доказательства по делу:

-микроволновую печь «Samsung», возвращенную потерпевшему ТАП, - оставить по принадлежности,

-деревообрабатывающий станок в корпусе синего цвета, тепловую пушку марки «Кратон» в корпусе оранжевого цвета, возвращенные потерпевшему НПА – оставить по принадлежности,

-четыре литых диска размером R15 5*114.3, возвращенные потерпевшему ББМ – оставить по принадлежности,

-автомобиль «Nissan Vanette», госномер №, ключ от автомобиля, страховой полис от автомобиля, свидетельство о регистрации № №, сачок для ловли шуги пластмассовые сани чёрного цвета, возвращенные потерпевшему ЦВИ – оставить по принадлежности,

-набор инструментов «Матрикс» № 13580 в кейсе красного цвета, пневматическую винтовку «Crossman 2100», весы настольные металлические размером 500*300, связку ключей от гаража, возвращенные потерпевшему ЕАВ – оставить по принадлежности,

-четыре литых диска размером R15 5*100, покрышки марки «Hankook», возвращенные потерпевшему МГЮ – оставить по принадлежности,

-стол для пикника, две таблички с госномерами « № », автомобильный компрессор «Агрессор», возвращенные потерпевшему СМС – оставить по принадлежности**,**

-четыре литых диска размером R 15 5*114.3 от автомобиля «Mazda», возвращенные потерпевшему СЕВ – оставить по принадлежности,

-фомку металлическую армированную, фомку металлическую окрашенную красителем красного цвета, УШМ в корпусе зелёного цвета без указания марки и модели размер отрезного круга 125 мм, хранящиеся в камере вещественных доказательств ОМВД России по <адрес> - уничтожить.

Руководствуясь ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным **Филинова Дмитрия Борисовича** в совершении преступлений, предусмотренных:

-по п. «б,в» ч.2 ст.158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 мес. (потерпевший ПАВ),

- по п. «б,в» ч.2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 мес. (потерпевший СМС),

- по п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 8 мес. (потерпевший ТАП),

- по п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 8 мес. (потерпевший РЗН),

- по п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 8 мес. (потерпевший НПА),

- по п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 8 мес. (потерпевший ТЕИ),

- по п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 8 мес. (потерпевшая КЛИ),

- по п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 8 мес. (потерпевший ББМ).

На основании ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания определить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года**.**

На основании ч. 4 ст. 74 УК РФ отменить условное осуждение по приговорам Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 06.04.2017г.

На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров путем частичного присоединения к назначенному наказанию не отбытой части наказания по приговорам Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 06.04.2017г. определить к отбытию наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

Признать виновным **Филинова Дмитрия Борисовича** в совершении преступлений, предусмотренных:

- по п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 8 мес. (потерпевший СЕВ),

- по п. «а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 мес. (потерпевший БСС),

- по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года (потерпевшие ЕАВ, ЦВИ),

- по п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 8 мес. (потерпевший МГЮ).

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания определить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года**.**

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания определить окончательно наказание в виде лишения свободы сроком на **7 лет** ,**с** отбыванием наказания **в исправительной колонии общего режима.**

Меру пресечения Филинову Д.Б. – подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражей, взяв под стражу в зале суда. Меру пресечения – заключение под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после отменить.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В срок лишения свободы зачесть время содержания под стражей с 03.02.2021г. до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима (на основании п. «в» ч.3^1 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ № 186 от 03.07.2018г.), а так же с 04.06.2020г. по 15.10.2020г. (срок применения запрета выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает) из расчета два дня применения запрета за один день содержания под стражей (пункт 1.1 части 10 статьи 109 УПК РФ).

Приговор Комсомольского районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского кря от 25.12.2020 г. исполнять самостоятельно.

Признать виновным **Филинова Сергея Дмитриевича** в совершении преступлений, предусмотренных:

- по п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 мес. (потерпевший ТАП),

- по п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 мес. (потерпевший РЗН),

- по п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 мес. (потерпевший НПА),

- по п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 мес. (потерпевший ТЕИ),

- по п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 мес. (потерпевшая КЛИ),

- по п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 мес. (потерпевший ББМ),

- по п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 мес. (потерпевший СЕВ),

- по п. «а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 4 мес. (потерпевший БСС),

- по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 года 8 мес. (потерпевшие ЕАВ, ЦВИ),

- по п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 мес. (потерпевший МГЮ).

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания определить наказание в виде лишения свободы сроком на **4 года.**

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок **3 года.**

Возложить обязанности: один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять постоянное местожительство без предварительного уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения подписку о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после отменить.

Приговор Комсомольского районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского кря от 25.12.2020 г. исполнять самостоятельно.

Признать виновным **Есипенко Владислава Александровича** в совершении преступлений, предусмотренных

- по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 мес. (потерпевшие ЕАВ, ЦВИ),

- по п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год (потерпевший МГЮ).

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания определить наказание в **виде лишения свободы сроком на 1 год 8 мес.**

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок **1 год 6 мес.**

Возложить обязанности: один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять постоянное местожительство без предварительного уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения подписку о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после отменить.

Признать виновным **Митюка Романа Николаевича** в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года (потерпевший ББМ),

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок **1 год 6 мес.**

Возложить обязанности: один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять постоянное местожительство без предварительного уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения подписку о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после отменить.

Взыскать гражданские иски потерпевших:

-ПАА на сумму 12785 руб. с Филинова Д.Б. ;

-СМС на сумму 35800 руб., РЗН на сумму 61000 руб. в солидарном порядке с Филинова Д.Б.,Филинова С.Д.;

-ЦВИ на сумму 1500 руб. в солидарном порядке с Филинова Д.Б.,Филинова С.Д.,Есипенко

Вещественные доказательства по делу:

-микроволновую печь «Samsung», возвращенную потерпевшему ТАП, - оставить по принадлежности,

-деревообрабатывающий станок в корпусе синего цвета, тепловую пушку марки «Кратон» в корпусе оранжевого цвета, возвращенные потерпевшему НПА – оставить по принадлежности,

-четыре литых диска размером R15 5*114.3, возвращенные потерпевшему ББМ – оставить по принадлежности,

-автомобиль «Nissan Vanette», госномер №, ключ от автомобиля, страховой полис от автомобиля, свидетельство о регистрации № №, сачок для ловли шуги пластмассовые сани чёрного цвета, возвращенные потерпевшему ЦВИ – оставить по принадлежности,

-набор инструментов «Матрикс» № 13580 в кейсе красного цвета, пневматическую винтовку «Crossman 2100», весы настольные металлические размером 500*300, связку ключей от гаража, возвращенные потерпевшему ЕАВ – оставить по принадлежности,

-четыре литых диска размером R15 5*100, покрышки марки «Hankook», возвращенные потерпевшему МГЮ – оставить по принадлежности,

-стол для пикника, две таблички с госномерами « № », автомобильный компрессор «Агрессор», возвращенные потерпевшему СМС – оставить по принадлежности**,**

-четыре литых диска размером R 15 5*114.3 от автомобиля «Mazda», возвращенные потерпевшему СЕВ – оставить по принадлежности,

-фомку металлическую армированную, фомку металлическую окрашенную красителем красного цвета, УШМ в корпусе зелёного цвета без указания марки и модели размер отрезного круга 125 мм, хранящиеся в камере вещественных доказательств ОМВД России по Амурскому району - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Амурский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения им копии приговора.

В случае подачи апелляционных жалоб, осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должны указать в своей апелляционной жалобе.

Ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, осужденные вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора.

В случае принесения апелляционного представления, апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы, осужденные вправе подать свои возражения в письменном виде, и также ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, осужденные вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения им копии апелляционного представления, апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.

В случае принесения апелляционного представления, апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы, осужденные вправе:

- пригласить адвоката по своему выбору для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции,

- отказаться от адвоката.

Судья Е.А. Карпеченко

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».